



מים קדושים

עיון במסכת סוטה

• דרך שלוש חקירות יסוד •

• מאת •

הרב ד"ר אשר טרגין

הרב ד"ר עמנואל מאייר

תוכן

3.....	הקדמה
3.....	שלוש חקירות היסוד
3.....	מבנה הספר
6.....	פרק א': בירור מול ענישה
6.....	א. הבירור
6.....	ב. הענישה
6.....	א. הבנת החטא
7.....	ב. ענישה על הספק
7.....	ג. מטרות הענישה
7.....	ג. ההבדל בין שני הכיוונים
8.....	ד. קולות הפרשה - בירור וענישה בפסוקים
9.....	פרק ב': בין-אישי ובין-אלוקי
9.....	א. המישור הבין-אישי
9.....	ב. המישור הבין-אלוקי
10.....	ג. ניסוח המצווה - הרמב"ם מול הסמ"ג
10.....	ד. מטרת הטקס לפי כל כיוון
10.....	ה. קישור בין שתי החקירות
11.....	ו. שני המישורים יחד - מדרגות ולא סתירה
12.....	פרק ג': יסוד הקינוי - בין קנאה אישית לשליחות אלוהית
19.....	פרק ג': הגעה למקדש - עמידה, ביזוי ואיומי בית הדין
19.....	א. כפילות העמידה
19.....	דעת הבבלי - יגיעה להודאה (ציר הבירור והמופת):
20.....	דעת הירושלמי - ביזוי שלבי (ציר הענישה והאלוקי)
20.....	שילוב - שני שלבים עם שתי מטרות
20.....	ב. מיקום האישה - מבחץ או מבפנים?
21.....	ג. חигרת וחיגר
21.....	ד. ביזוי הסוטה - בגדים שחורים וקהל הצופים
22.....	ה. קריעת הבגדים
23.....	ו. פריעת ראש האישה
24.....	ז. נתינת המנחה בידיים
25.....	ח. איומי בית הדין הגדול
26.....	מחלוקת התוספות לגבי תפקיד בית הדין
26.....	האם האיום מעכב?
26.....	צורת האיום
28.....	פרק ד': קרבן מול מופת
28.....	א. הסוטה שונה מקרבן

28.....	ב. הסוטה דומה לקרבן.....
29.....	ג. השוואה לנזיר - העמדה לפני ה'.....
29.....	ד. המקדש כבית דין עליון.....
29.....	ה. שאלת המעילה בסוטה.....
30.....	פרק ה': מנחת הסוטה.....
30.....	א. מסע המנחה בין-אישי ובין-אלוקי.....
30.....	ב. מנחת קנאות ומנחת זיכרון - שני שמות, שתי תוצאות.....
31.....	ג. על מי המנחה מכפרת?.....
31.....	ד. מרכיבי המנחה - שעורים, ללא שמן וללא לבונה.....
32.....	ה. בעלות על המנחה.....
32.....	מאיזה שלב.....
32.....	מנחת כהן.....
33.....	ו. תנופה והגשה - הפרדוקס בפעולות.....
33.....	ז. היחס בין ההשקאה ובין קרבת המנחה.....
34.....	ח. דין לשמה.....
34.....	ט. פיזור המנחה על הדשן.....
35.....	פרק ו': השבועה במקדש.....
35.....	א. בירור מול ענישה בשבועה.....
35.....	ב. בין-אישי ובין-אלוקי בשבועה.....
36.....	ג. אמן - כוחה של הסכמה.....
36.....	ד. נוסח שבועת האלה - מחלוקת האמוראים.....
36.....	ה. תוכן השבועה - ר' מאיר מול חכמים.....
37.....	ו. השוואה לשאר שבועות.....
37.....	דמיון - הסוטה ושבועות משפטיות.....
37.....	שוני - אין משביעין שתי סוטות כאחת.....
37.....	המשביע - כהן בדווקא.....
38.....	ז. זמן ההשבעה ביחס לכתיבה.....
39.....	פרק ז': כתיבת הספר ומחייתו.....
39.....	א. תוכן הכתיבה - מחלוקת ת"ק, ר' יוסי ור' יהודה.....
39.....	ב. ספר - משפטי, פורמלי, או קדוש?.....
40.....	ג. דיני הקלף.....
40.....	עור טהור.....
40.....	סרטוט וחסירות ויתרות.....
40.....	דין שתי דפים.....
41.....	ד. קדושת המגילה - האם מטמאת ידיים?.....
41.....	ה. זמן הכתיבה - ביום בלבד.....

42.....	ו. דין לשמה.....
42.....	שיטת הרמב"ם שילוב שני הכיוונים.....
42.....	ז. מחיקה מתוך ספר תורה.....
43.....	ח. גניזת המגילה תחת טירו של היכל.....
43.....	ט. המחייה: שמו של ה' נמחה.....
44.....	פרק ח': השקיית הסוטה.....
44.....	א. שני פנים של המים - בירור מול ענישה.....
44.....	ב. שני פנים של המים - בין-אישי ובין-אלוקי.....
44.....	ג. מים קדושים.....
45.....	ד. מטרת השתייה.....
45.....	ה. "איני שותה" - כפייה ומטרתה.....
46.....	ו. תוצאות השתייה: מידה כנגד מידה.....
47.....	ז. שותה ושונה- האם שותה שנית?.....
47.....	ח. זכות תולה: ר"ש מול חכמים.....
48.....	ט. "ונזרעה זרע" שכר, שחרור, או קדושה?.....
49.....	י. מי שותה ומי אינו שותה.....
49.....	מת הבעל לפני השתייה.....
49.....	בעלה בבית האסורין.....
49.....	יא. מתי שותה.....
50.....	פרק אחרון: כל הדרכים מובילות לאמת.....
50.....	א. בירור וענישה: שניהם אמת.....
50.....	ב. בין-אישי ובין-אלוקי: מדרגות, לא סתירה.....
50.....	ג. קרבן ומופת: המקדש כזירת ההכרעה.....
51.....	ד. מה מלמד אותנו המתח?.....
51.....	פרשת הסוטה מסר סיכומי.....

הקדמה

פרשת סוטה היא מן הפרשיות המורכבות והמפתיעות שבתורה. אישה שנחשדה בבגידה בבעלה מובאת אל המקדש, נשבעת, מקריבה מנחה, ושותה מים שעורבב בהם עפר מקרקע המשכן ומי מגילה שנמחתה. אם חטאה - בטנה צבה וירכה נופלת; אם לא חטאה - היא מתברכת בזרע. תהליך זה כולו מבוצע לפני הכהן, לפני ה' ולפני עם ישראל.

בקריאה ראשונה עולות שאלות רבות. מדוע מוציאים אישה שמא חטאה ומשפילים אותה ברבים? כיצד ניתן להעניש על ספק? מה פשר תפקידו המרכזי של המקדש בסכסוך שנראה, על פניו, כמחלוקת זוגית? ומה ראתה התורה לתאר את כל שלבי התהליך בפרוטרוט יוצא דופן?

ספר זה מבקש להציע מפתח להבנת פרשת הסוטה בכללה, ושלביה השונים בפרט. הטענה המרכזית היא שבפרשת הסוטה מתקיימות בו-זמנית שתי מערכות הסתכלות - מתח מובנה שאינו סתירה שיש לפתור, אלא עומק שיש לבחון.

שלוש חקירות היסוד

לאורך כל הספר ילוו אותנו שלוש חקירות שזרות כחוט השני את כל שלבי הטקס. המונחים שבהן קבועים לאורך הספר כולו:

א. בירור מול ענישה. האם תהליך הסוטה נועד לברר את האמת - האם האישה חטאה אם לאו - או שמא נקודת המוצא היא הנחה הלכתית של חטא, והתהליך כולו הוא ענישתה? לשאלה זו יש השלכות ממשיות על כל פרט בדין הסוטה.

ב. בין-אישי מול בין-אלוקי. האם פרשת הסוטה עוסקת בעיקרה ביחסים שבין הבעל לאישה - משבר אמון, בגידה, ושיקום הקשר - או שמא היא עוסקת בעיקרה בעבירה שבין האישה לה'?

ג. קרבן מול מופת. האם טקס הסוטה הוא חלק ממערך הקרבנות והעבודה שבמקדש, ודינו נגזרים מסדר קדשים - או שמא מדובר בתהליך ניסי ייחודי שמתנהל במרחב המקדש, אך אינו שייך לו מהותית?

מבנה הספר

הספר בנוי בשני חלקים. **החלק הראשון** מציג את שלוש החקירות לעומקן דרך שלושה צירי יסוד: שאלת מגמת הטקס (בירור או ענישה), שאלת זירת הטקס (המישור הבין-אישי והבין-אלוקי), ושאלת נקודת הפתיחה של התהליך כולו - דין הקינוי והסתירה. **החלק השני** הולך בעקבות הטקס שלב אחר שלב מהגעת הסוטה למקדש ועד שתיית המים - ובוחן כיצד החקירות באות לידי ביטוי בפסוקים, במשנה ובמחלוקות התנאים והאמוראים. פרק אחרון מאחד את הדיון.

הספר פונה לכל קורא המבקש להבין את פרשת הסוטה - בין אם הוא מצוי בעולם הגמרא ובין אם לאו. הסוגיות מוצגות בשפה נגישה, תוך שמירה על דיוק ועומק.

הספר פונה לכל קורא המבקש להבין את פרשת הסוטה - בין אם הוא מצוי בעולם הגמרא ובין אם לאו. הסוגיות מוצגות בשפה נגישה, תוך שמירה על דיוק ועומק.

חלק א' - המפתחות להבנת הפרשה

פרק א': בירור מול ענישה

חקירה מרכזית העולה שוב ושוב לאורך מסכת סוטה היא שאלת צורת ההסתכלות על האישה הסוטה: האם אנו מניחים שחטאה, או שמא מסתפקים בספק בלבד? ההשלכה המרכזית של שאלה זו היא ראיית התהליך בבית המקדש באחת משתי צורות: **ענישה** לאישה - או **בירור** האם חטאה.

א. הבירור

מטרת הבירור, בהגדרתו הכללית, היא לקבוע מה התרחש - באמצעות הידע והאמצעים העומדים לרשותנו. הבירור בהלכה מגוון: עדים, שטרות, רוב, קול, חזקה ועוד. לעיתים הבירור אינו מוחלט, אלא הכרעה בין שני מצבים. אם מכריעים ספק ממוני על פי רוב - אין הדבר אומר שבית הדין בטוח לחלוטין שכך אכן ארע.

הגוף המרכזי האחראי על הבירור הוא בית הדין, בכל רמותיו. לצדו מצינו גם גופים אחרים שניחנו בכוח לדעת - האורים והתומים, הנבואה - שבאמצעותם ניתן היה לדעת עתיד ולעיתים הווה. שאלה עומדת האם יש בירור של העבר באמצעות כלים אלו.

הבירור במקרה הסוטה מורכב יותר: הוא מתחיל במערכת המשפטית הרגילה - עדים ובית דין - ועובר לזירת המקדש, שם פועלים כלים שונים: שבועה, מנחה, ושתיית המים. שלושתם מביאים בסופו של דבר לבירור הנכסף.

גם בסוטה, כמו במקרים רבים בהלכה, איננו בטוחים מה אירע. ישנם עדים המעידים על הקינוי ועל הסתירה, אך אין כלי לדעת בוודאות האם האישה נטמאה. לו היו עדים המעידים על טומאתה הרי שהיא חייבת מיתת בית דין, ללא סיבוך נוסף. מטרת מי הסוטה, הניצבים בשיאו של התהליך, היא לברר אם האישה נטמאה אם לאו צומת שתי אפשרויות, שכל אחת מהן גוררת את השלכותיה.

לפי כיוון זה, העונש לאישה או הברכה הניתנת לה אינם קשורים מהותית לתהליך. מטרת התהליך, אחת היא: **בירור** האם האישה חטאה. ניתן לומר שהתהליך מסתיים בברכה או בענישה כמעט "במקרה" כצמוד לתוצאת הבירור, ולא כמטרה בפני עצמה.

ב. הענישה

הסתכלות שונה לגמרי רואה את תהליך הסוטה כהענשת אישה על חטאה. תהליך כזה מניח, מלכתחילה, שהאישה אכן חטאה.

א. הבנת החטא

את החטא ניתן להבין בכמה דרכים. ההבנה המקובלת: החטא הוא השכיבה עם אדם אחר. לפי זה, הענישה ביסודה דומה לכל מיתת בית דין על אשת איש שזינתה.

הבנה אחרת, מחודשת יותר: החטא אינו מוגבל לשכיבה. ישנו חטא גם באישה שרק הסתתרה - הסתירה גרמה לחשד ולסכסוך. גם אישה שלא שכבה עם אחר יכולה לשאת באחריות - על ההסתתרות עצמה, על חוסר ההקשבה לבעל.

בשתי הבנות אלו נחלקו התנאים בספרי (נשא, פרשה ט):

ונקה האיש מעון... שמעון בן עזאי אומר: בטהורה הכתוב מדבר, הואיל והביאה את עצמה לידי דברים הללו, אף היא לא תצא מידי פורעניות.

לדעת שמעון בן עזאי, גם אישה טהורה שהסתתרה אינה יוצאת נקייה לגמרי. החטא שלה אינו השכיבה, אלא ההסתתרות. וניתן להוסיף: חנה בברכות (לא:) מאיימת כלפי ה' שאם לא ייתן לה בן היא תסתר - ייתכן ומשמע שאין חטא בסתירה כשלעצמה, ושמעון בן עזאי חולק על כך.

ב. ענישה על הספק

הבנה שלישית מרחיקת לכת: ייתכן שהתורה מוכנה להעניש אפילו על ספק, גם אם האישה לא חטאה כלל, בגלל השפעות חברתיות שנגרמות מן הזנות:

ומבזין על הספק? א"ר שמלאי: כל מקום שאת מוצא זנות, את מוצא אנדרולומוסיא בעולם. (שמות רבה, פ"ט)

ניתן להשוות זאת לעקרון של ספק דאורייתא לחומרא - אף שיש ספק, מחמירים בשל חומרת הנידון. כאשר הסכנה החברתית גדולה, אין ממתנים לוודאות.

ג. מטרות הענישה

בתחומי ההלכה ניתן למנות כמה מטרות לענישה: ענישת החוטא שפעל שלא כשורה; הרתעת הציבור שלא יחזור על המעשה; ופיצוי הנפגע - ממוני או נפשי. הרמב"ם מסווג את חומרתן של המצוות על פי העונש הניתן על עבירה עליהן, העונש הוא אינדיקציה לרמת חומרת העבירה, וקיימת פרופורציה בין חומרת המעשה לחומרת הענישה.

אם נקרא את תהליך הסוטה כענישה, יש להניח שהאישה חטאה. לאישה כזו מגיע עונש חמור: השפלה ציבורית, סבל פיזי, ולבסוף מוות. יש כאן פרופורציה - מעשה חמור, ענישה חמורה.

כאן המקום להקשות: הצגנו את הסוטה כספק אך כיצד ניתן להעניש בחומרה כל כך? ראשית, האישה הגיעה למצב זה מבחירתה: היא בחרה להיסתר, בניגוד לקינוי בעלה ולאיסור. שנית, פתוחה לפניה הדלת לעזוב בכל שלב, בוותר על הכתובה. שלישית, ואולי החשוב מכל - מוות לא יתרחש אלא אם נטמאה בוודאות.

ג. ההבדל בין שני הכיוונים

לכיוון הבירור: לכל אורך התהליך, הפעולות הן אמצעי לגילוי האמת. גם הברכה וגם הענישה הן תוצאות הבירור, לא מהותו.

לכיוון הענישה: הנחת היסוד היא שחטאה. הפעולות הן הענישה עצמה. אם יתברר שלא חטאה - דואגת התורה לפצותה. אבל נקודת ההתחלה: חטאה, ויש להענישה.

ד. קולות הפרשה - בירור וענישה בפסוקים

שתי ההסתכלויות בוקעות מן הפסוקים עצמם. פרשת סוטה מופיעה בסמיכות לפרשיות טומאה ואשם ומתקיים בה מתח מובנה בין לשון הבירור ולשון הענישה.

לפרשת הטמאים שלפניה: "וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש". ניתן לטעון שכשם שהזב טמא בוודאות, כך גם הסוטה טמאה בוודאות. מוטיב הטומאה מקשר בין שניהם. בנוסף, כפי שגם הזב מגיע אל הכהן כדי לטהר את עצמו, כך גם הסוטה.

ביחס לאשם המעילות שלפניה: "איש או אישה כי יעשו מכל חטאת האדם למעול מעל בה'". גם שם לשון "מעל" כמו אצל הסוטה: "ומעלה בו מעל". אך שם המעל ודאי, כאן הוא עדיין ספק. ההשוואה מחדדת את השוני.

לאחר פרשת הסוטה מופיעה פרשת הנזיר - מי שנדר נדר קדושה מרצונו, ללא חטא וללא ספק. הסוטה ניצבת בין שניהם: לא כחוטאת ודאית כמו הזב, ולא כצדיק מוצהר כמו הנזיר.

גם מיקום ההלכות אצל הרמב"ם מלמד: הוא מניח את הלכות סוטה בספר נשים, לא בספר קדושה ולא בספר שופטים. ממילא הרמב"ם ראה בסוטה בעיקרה עניין של דיני אישות, ונוטה לכיוון הבין-אישי.

פרק ב': בין-אישי ובין-אלוקי

הגמרא בחולין (קמא.) אומרת:

גדול שלום שבין איש לאשתו, שהרי אמרה תורה: שמו של הקב"ה שנכתב בקדושה ימחה על המים.

משפט אחד זה מחזיק את הפרדוקס במלוא עצמתו: שמו של ה' נמחה - לשם שלום הבית. מכאן עולה שאלה שמשפיעה על כל פרט בדין הסוטה: האם פרשה זו עוסקת בעיקרה ביחסים שבין הבעל לאישה, או שמא עיקרה הוא העבירה שבין האישה לה'?

חלק מן העריות לא כוללות בהכרח מרכיב של "בין אדם לחבירו": הבא על הנדה, משכב זכור - אלה פגיעות באיסור, לא בזולת ספציפי. אשת איש שמזנה עוברת על איסור חמור, אך בסוטה יש היבט נוסף וייחודי: פגיעה קשה במערכת היחסים הזוגית. פגיעה זו מוסרית באופייה - כל עם רואה בה דבר מגונה, בלי קשר לדין ולחוק.

א. המישור הבין-אישי

אִישׁ אִישׁ כִּי תִשָּׁטֶה אִשְׁתּוֹ וּמַעֲלָה בּוֹ מַעַל

נקודת הפתיחה אינה האיסור אלא המעל בבעל. המושג "מעילה" מוכר מסדר קדשים - פגיעה בקדושת ההקדש. אך כאן הוא משמש בהקשר של מערכת יחסים. שימושים דומים בתנ"ך:

עַל אֲשֶׁר מַעֲלֵתֶם בִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (דברים לב)

אַתֶּם מַעֲלֵתֶם וְתִשְׁבּוּ נָשִׁים נְכָרִיּוֹת (עזרא י)

בשני המקורות הללו - פגיעה במערכת יחסים בין עם ישראל לה'. כך גם בסוטה: פגיעה אישית ועמוקה, בינה לבין בעלה, ללא קשר לקדושה.

הבעל נוכח בפרשה לאורך כולה. הוא המקנא, הוא הנפגע, הוא המביא למקדש, הוא שם כשמשקים. לו היה מדובר בעבירה שלה בלבד, ניתן היה לומר שאין לו קשר לעבירה. כפי שדינה של אישה שחיללה שבת אינו נדרש בנוכחות בעלה - כך גם דינה של עוברת על איסורי עריות אחרים. כאן שונה.

ב. המישור הבין-אלוקי

ברור שגם אם הבעל ויתר, לא הותרה העבירה. מישור זה מודגש במיוחד ברגע שהאישה מגיעה למקדש - הבעל הולך ונעלם מן הפסוקים:

וְהִקְרִיב אֶתָּה הַכֹּהֵן וְהֶעֱמְדָה לִפְנֵי ה'

בסיומו של התהליך, הקב"ה עצמו מבצע את הדין - באופן ישיר ונדיר ביותר:

יִתֵּן ה' אוֹתָךְ לְאֵלָה וְלִשְׁבָּעָה... בְּתֵת ה' אֶת יָרֵכְךָ נִפְלֹת וְאֶת בִּטְנְךָ צָבָה

ישנו גם שינוי לשוני עדין: עד כניסת האישה למקדש - "אשתו". מרגע הגעתה - "האישה". רק אם תמצא טהורה תחזור להיות "אשתו". הלשון עצמה מסמנת את המעבר בין שני המישורים.

ג. ניסוח המצווה - הרמב"ם מול הסמ"ג

יתכן שבמחלוקת זו ממש נחלקו מוני המצוות. הרמב"ם (הלכות סוטה ד, יח) מנסח את המצווה סביב הבעל:

מצות חכמים על בני ישראל לקנות לנשיהן, שנאמר "וקנא את אשתו". וכל המקנא לאשתו נכנסה בו רוח טהרה, ולא יקנא לה לא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך מריבה ולא להטיל עליה אימה.

הרמב"ם תופס את המצווה כעניין שבין איש ואישה - על כן מקפיד שהקיננו ייעשה כראוי, לא מתוך כעס חסר שחר.

הסמ"ג (ספר מצוות גדול) מנסח:

לעשות לסוטה כל הכתוב בפרשת קנאות, שנאמר: ועשה לה הכהן.

לדעת הסמ"ג, עיקר המצווה הוא שכל פרטי התהליך ייעשו כתיקנם - כולל הנעשה במקדש. הפסוק שממנו לומד הוא פסוקו של הכהן, לא של הבעל. עיקר הוא המפגש הבין-אלוקי.

ד. מטרת הטקס לפי כל כיוון

ככל שנבין את הסוטה כעניין בין-אישי, מטרת התהליך היא לייצב מערכת יחסים מעורערת - בין שבניתוקה אם חטאה, בין שבשיקומה אם טהורה. ה' מתפקד כ"מסייע לחי משפחה" עם כוחות על-טבעיים. לכן כה מרשים הדבר שהגמרא אומרת ששמו של ה' נמחה כדי לתקן את מערכת היחסים האנושית.

ככל שנבין את הסוטה כעניין בין-אלוקי - מטרת הטקס היא גילוי החטא ברבים. ה' מתפקד כשופט, והמוות ממחיש את חומרת המעשה ואת רצינות העמידה לפני הדין האלוקי.

ה. קישור בין שתי החקירות

ניתן לעמוד על קשר בין חקירת עונש/בירור וחקירת בין-אישי/בין-אלוקי. מצד הבירור קשה להתאים אותו לפן האלוקי, שכן הקב"ה אינו צריך לברר מה קרה - הוא יודע מה אירע. לכן נראה שהאישה פועלת מול ה' כמי שנענשת או מתברכת מהמפגש החד-פעמי שנוצר לה עמו.

בצד הענישה - הבעל מביא את האישה משום שהוא לא יודע מה אכן אירע. אם הוא היה יודע, הוא לא היה מביאה אלא היה מעיד. הבעל בעצם מביא את האישה משום שהוא רוצה לברר האם היא חטאה. אך ייתכן והבעל הוא רשע שאינו מעוניין לברר אלא להעניש - ולכן אין הדבר מוחלט, ועדיין יש להפריד בין שתי החקירות.

ו. שני המישורים יחד - מדרגות ולא סתירה

שתי המערכות אינן סותרות - הן מדרגות. הפגיעה הבין-אישית היא הדלת שדרכה נכנסים לתהליך. ככל שמתקדמים, הדיון מתמקד יותר ויותר במישור הבין-אלוקי.

הפסוקים החותמים את הפרשה (ה, כט-ל) מבטאים זאת:

זאת תוכת הקנאות אשר תשטה אשה תחת אישה

*או איש אשר תעבר עליו רוח קנאה... והעמיד את האשה לפני ה' ועשה לה ככה
את כל התוכה הזאת*

הפסוק הראשון מדגיש את האישה "תחת אישה" - מישור בין-אישי. הפסוק השני מסתיים ב"לפני ה'" - מישור בין-אלוקי. התורה כורכת אותם יחדיו: שניהם נכונים, שניהם חיוניים.

פרק ג': יסוד הקינוי - בין קנאה אישית לשליחות אלוקית

שער הכניסה לדיני הסוטה אינו מתחיל במקדש ואף לא בחטא עצמו, אלא בצעד מקדים ומחולל: **הקינוי**. בפרשה מוקדש לכך פסוק ייחודי המתאר את התעוררות הבעל:

"וְעָבַר עָלָיו רוּחַ קִנְאָה וְקָנָא אֶת אִשְׁתּוֹ וְהוּא נִטְמָא אוֹ עָבַר עָלָיו רוּחַ קִנְאָה וְקָנָא אֶת אִשְׁתּוֹ וְהוּא נִטְמָא" (במדבר ה, יד).

מושג הקינוי מלווה את כל שלבי הפרשה - החל מקרבן המנחה המכונה "מִנְחַת קִנְאָת", ועד לסיכום הפרשה כולה: "זאת תוכת הַקִּנְאָת". מהי משמעותה של קנאה זו? מדוע היא חוזרת שוב ושוב, וכיצד היא מתקשרת לחקירות היסוד של הבירור, הענישה, והיחס בין האנושי לאלוקי?

א. הקינוי בתנ"ך: בין קנאה פסולה לקנאה קדושה

כדי להבין את מהות הקינוי, ראוי לבחון את הופעותיו השונות במקרא. המושג "קנאה" נושא בתנ"ך כפילות ערכית מובהקת. מחד גיסא, אנו מוצאים קנאה שלילית והרסנית, הנובעת מיצרים אנושיים צרים. כך היא קנאת רחל בלאה: "וַתִּקְנֵא כָחַל בְּאַחֶתָּה... וַיַּחַר אַף וַיַּעֲקֹב בְּכַחַל" (בראשית ל, א-ב), וכך היא קנאת אחי יוסף בו: "וַיִּקְנְאוּ בֹאֲרְחִי" (בראשית לז, יא).

מאידך גיסא, מצינו קנאה חיובית, ברוכה ואצילית. זוהי קנאתו של יהושע לכבוד משה, עליה מגיב משה: "הַמִּקְנֵא אֶתָּה לִי? וּמִי יִתֵּן כָּל עַם ה' נְבִיאִים" (במדבר יא, כט), והדוגמה המובהקת ביותר - פנחס המקנא את קנאת ה' ומציל את ישראל מכליה: "בְּקִנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי בְּתוֹכָם" (במדבר כה, יא).

ההבדל בין הקנאות השונות נעוץ בשתי שאלות: **לשם מה** מקנאים, ו**לשם מי** מקנאים? הקנאה החיובית מתאפיינת בכך שהאדם אינו מקנא לטובתו האישית אלא בשביל הזולת (משה או ה'), ולשם מטרה קדושה.

בנקודה זו אנו פוגשים את חקירות היסוד שלנו: לטובת מי הבעל מקנא בסוטה? האם הוא פועל מתוך מניע **בין-אישי** צר של רכושנות וכעס, או שמא הוא מתעלה למדרגת פנחס ומקנא בשם המישור ה**בין-אלוקי**, כדי לבער את הטומאה מישראל? מעבר לכך, האם הקינוי נועד לשמש כלי **בירור** שקט כדי להגיע אל האמת, או שהוא מהווה שלב ראשון של **ענישה** והטלת אימה?

הקנאה בצורתה הטהורה ביותר מיוחסת לה' עצמו, המתואר כ"אֵל קָנָא": "כִּי אֵל קָנָא ה' אֱלֹהֵיךָ בְּקִרְבְּךָ" (דברים ו, טו). ה' מקנא לעמו כאשר הם סוטים מן הדרך אל אלוהים אחרים, וקנאתו נועדה להחזירם אל דרך הישר.

ב. קנאה מתוך שחוק: המימד המוסרי מול המימד המשפטי

מתוך ההבנה שישנו כיוון ראוי לקנאה, קובע הרמב"ם (הלכות סוטה ד, יח) קו משפטי-מוסרי ברור:

"אין ראוי לקפוץ ולקנאות בפני עדים תחילה, אלא בינו לבינה בנחת ובדרך טהרה ואזהרה, כדי להדריכה בדרך ישרה ולהסיר המכשול."

הרמב"ם מדגיש כאן את מגמת ה**בירור והתיקון המשפחתי**. מטרת הקינוי היא מניעת החטא והדרכה ישרה. הוא מוסיף ומקשר זאת לאחריותו הכוללת של ראש המשפחה: "וכל שאינו מקפיד על אשתו ובניו ובני ביתו ומזהירן ופקד דרכיהן תמיד... הרי זה חוטא".

אולם, מה קורה כאשר הבעל עובר על ההדרכה המוסרית ומקנא מתוך מניעים פסולים? בירושלמי (סוטה א, א) שנינו:

"לא יקנא לה לא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה... עבר וקינא לה באחד מכל הדברים הללו מהו? אתיא כהדא: כל מקום שנאמר חוקה תורה – מעכב."

הירושלמי תופס את הקינוי הטהור כחלק מ"חוקת" הפרשה. קינוי שנעשה בקלות ראש אינו רק מגונה מוסרית, אלא הוא **פקע הלכתית** ואינו נחשב קינוי כלל. גישה זו רואה את הקינוי כאירוע רוחני-אלוקי התלוי בטהרת המעשה.

להפתעתנו, הרמב"ם פוסק נגד הירושלמי:

"ואם עבר וקינא לה בפני עדים מתוך אחד מכל הדברים האלו – הרי זה קינוי."

כאן מתגלה גישת הרמב"ם, המפרידה בין המישור המוסרי למישור המשפטי. ברגע שהקינוי נעשה בפני עדים, הוא יוצא מגדר "תוכחה זוגית" ונכנס אל המערכת המשפטית הפורמלית. אפילו אם המניע היה פסול (אישי או קנטרני), המעשה המשפטי תקף ומחולל את תהליך הסוטה.

ג. איזו רוח? בין טומאה לטהרה

הפסוקים קובעים כי הקינוי מתרחש כאשר "עָבַר עָלָיו רוּחַ קִנְאָה". מהי מהותה של רוח זו? בתנ"ך אנו מוצאים "רוחות רעות" השולחות מדון, כפי שנאמר באבימלך: "וַיִּשְׁלַח

אֱלֹהִים רוּחַ כָּעָה בֵּין אֲבִימֶלֶךְ וּבֵין בְּעָלֵי שָׁכָם", ובשאלו: "וּבְעֵתְּמוּ רוּחַ כָּעָה מֵאֵת ה'".
מנגד, מצינו רוחות של קדושה, חכמה ונבואה, כגון אצל בצלאל ("וַיִּמְלֵא אֹתוֹ רוּחַ
אֱלֹהִים בְּחָכְמָה") ואצל השופטים ("וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ ה'").

בשאלה זו נחלקו האמוראים בגמרא (סוטה ג.):

"תנא דבי רבי ישמעאל: אין אדם מקנא לאשתו אלא אם כן נכנסה בו רוח... מאי רוח?
רבנן אמרי: רוח טומאה. רב אשי אמר: רוח טהרה."

- **לדעת הרבנים (רוח טומאה):** הקינוי נובע מחשדנות חולנית, כעס אנושי וקנאה קלוקלת (המישור הבין-אישי במובנו השפל). לפיכך, הקינוי הוא מעשה שלילי ביסודו, סוג של ענישה פסיכולוגית שהבעל מטיל על האישה.
- **לדעת רב אשי (רוח טהרה):** הקינוי הוא ביטוי לרוח קדושה המבקשת לשמור על טהרת הבית ועל המישור הבין-אלוקי.

במבט עמוק יותר, מחלוקת זו נוגעת לשאלת המעורבות האלוהית: האם ה' הוא שמניע את הבעל? לפי הגמרא, ה' שולט ברוחות אלו. אם האישה חטאה בסתר, ה' שולח בבעל רוח שתניע אותו להכריז על כך בגלוי; ואם הבעל הוא שחטא בעיניו, הרוח תביא לבירור חטאו שלו.

הרמב"ם מציע כאן כיוון מקורי: הוא פוסק כדעת רב אשי שמדובר ברוח טהרה, אך הופך את כיוון הסיבתיות: "וכל המקנא לאשתו - נכנסה בו רוח טהרה". הרוח אינה נחתת על האדם כגזירה מהשמים, אלא היא **תוצאה** של מעשה הקינוי המשפטי של הבעל, הפועל על פי מצוות חכמים. הקינוי הוא מעשה אנושי אקטיבי של בירור, שרק בעקבותיו חלה הטהרה האלוקית.

ד. גדר המצווה: רשות או חובה

המשנה הראשונה במסכת סוטה פותחת במילים: "המקנא לאשתו". הגמרא מדייקת מכאן: "'המקנא' - דיעבד אין, לכתחילה לא! קסבר תנא דידן אסור לקנאות". תנא זה סומך ידיו על הגישה שמדובר ברוח טומאה. אולם בהמשך מסיקה הגמרא כי הקינוי הוא מעשה לגיטימי, ומביאה את מחלוקת התנאים הבאה:

"וקנא את אשתו - רשות, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר: חובה."

כדי להבין מחלוקת זו, נמפה את מצוות התורה לארבע קטגוריות:

1. **מצווה חיובית מוחלטת:** מצווה שהתורה חפצה שהאדם יכניס עצמו אליה לכתחילה (כמו ציצית).

2. **מצווה סתמית (תלוית מצב):** אין עניין לכתחילה להגיע למצב זה, אך אם הגעת - קיימה (כמו מעקה למי שיש לו בית).
3. **מצווה שלילית (בדיעבד):** מצווה שנועדה לתקן קלקול, ועדיף שלא תגיע לידה כלל (כמו השבת גזילה, או גירושין).
4. **מצווה כנגד יצר הרע:** מצווה שהתורה התירה רק מחוסר ברירה, כניעה מבוקרת ליצר (כמו אשת יפת תואר).

נמפה את דעות התנאים לקטגוריות אלו:

- **תנא דידן (האוסר):** סובר שהקינאי הוא מצווה שלילית בדיעבד (כמו גירושין). עדיף לפתור את המשבר המשפחתי בדרכים אחרות.
- **רבי ישמעאל (רשות):** סובר שהקינאי הוא מצווה סתמית (כמו מעקה). הבעל רשאי לבחור אם להפעיל את הכלי המשפטי הזה או למחול על פגיעתו. הקינאי הוא עניין בין-אישי פרטי של הבעל.
- **רבי עקיבא (חובה):** כאן ניתן להתלבט: ייתכן שהוא רואה בכך מצווה חיובית לכתחילה (כמו ציצית), שכן הבעל אינו פועל כאדם פרטי אלא **כשליח בית דין וכשליח האל** לשפוט את האישה ולבער את הטומאה. ייתכן גם שהוא מדמה זאת למצוות המועד - ברגע שישנו חשד ממשי, קמה עליך חובה אקטיבית לקנאות ואין לך רשות למחול, מפני שהפגיעה במישור ה**בין-אלוקי** אינה ניתנת למחילת הבעל.

הירושלמי (א, א) קושר מחלוקת זו למחלוקת המפורסמת שבין בית שמאי ובית הלל בדיני גירושין:

"דרבי אליעזר (הסובר חובה) כבית שמאי - דבית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה ערוה... לפום כן הוא אמר חובה. ודרבי יהושע (הסובר רשות) כבית הלל - דבית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו... לפום כן הוא אומר רשות."

ההשוואה לדיני גירושין מחדדת את ראיית הקינאי כאירוע הנמצא כולו בתוך המערכת ה**בין-אישית** והמשפטית של בני הזוג.

ה. גדרי הקנאה: כעס, התראה או הכרזה?

מהי ההגדרה המהותית של פעולת הקינאי? בגמרא ובמדרשים מצינו שלושה כיוונים מרכזיים:

1. הקינוי ככעס ומדון (ריש לקיש ורב יימר)

"אמר ריש לקיש: מה לשון קינוי? דבר המטיל קנאה בינה לבין אחרים... רב יימר אמר: דבר המטיל קנאה בינו לבינה."

לפי שני ההסברים הללו, הקינוי הוא מעשה המייצר מתח, ריחוק וחשדנות (בין אם בתוך הבית ובין אם מול החברה). כיוון זה תופס את הקנאה כאירוע פסיכולוגי-חברתי יצרי במישור הבין-אישי.

2. הקינוי כהתראה משפטית (רב נחמן בר יצחק)

"אמר רב נחמן בר יצחק: אין קינוי אלא לשון התראה, וכן הוא אומר: 'וְיִקְנֶה ה' לְאַרְצוֹ'."

רב נחמן בר יצחק מעתיק את הקינוי אל עולם המושגים של חושן משפט והלכות סנהדרין. הקינוי הוא "התראה" משפטית פורמלית. תפקיד ההתראה בהלכה יכול להיות משולש: להפריש מן האיסור, לוודא שהמעשה נעשה במזיד, או להביא את העבריין לידי מודעות לעונש. הקינוי כהתראה משמש כלי **לבירור** משפטי תקין, והוא מצריך הסבר וטעם, כדברי עולא: "עד שיראוהו טעמו של דבר".

3. הקינוי כהכרזה אלוקית (רבי מאיר)

"תניא, היה רבי מאיר אומר: אדם עובר עבירה בסתר והקדוש ברוך הוא מכריז עליו בגלוי, שנאמר: 'וְעָבַר עָלָיו רוּחַ קְנָאָה', ואין עבירה (העברה) אלא לשון הכרזה..."

רבי מאיר מנתק את הקינוי לחלוטין מהמישור הבין-אישי הפרטי. הקינוי אינו כעס של הבעל ואף לא התראה משפטית שלו - הקינוי הוא **אקט של גילוי האמת על ידי הקב"ה**. ה' משתמש בבעל כופר כלי ביטוי להכרזה ציבורית על חטא נסתר. זהו כלי בירור אלוהי מובהק, המקביל להכרזה החיובית שמצינו במקומות אחרים: "שלשה מכריז עליהן הקדוש ברוך הוא בכל יום: על רווק הדר בכרך ואינו חוטא..." (פסחים קיג.).

ו. על מי ניתן לקנאות: גבולות הקינוי ומטרותיו

הזיקה שבין מעשה הקינוי לתוצאת השתייה נבחנת במקרי הקצה שבהם מתקיים קינוי אך לא מתקיימת שתיית מים במקדש. באמצעות מקרי קצה אלו, נוכל להבין האם הקינוי הוא שלב עצמאי או שהוא רק פרודור המוליך אל המקדש.

1. ארוסה ושומרת יבם המשנה (סוטה כד.) קובעת כי ארוסה ושומרת יבם שנותרו "לא שותות ולא נוטלות כתובה". עם זאת, הגמרא לומדת מהפסוק "וְאִמְרַתְּ אֲלֵהֶם" שהן בכל זאת שייכות בדין קינוי.

- **התורה תמימה** מסביר שהלימוד מבוסס על המושג "ומעלה בו מעל" - אף שהאישה אינה נמצאת עדיין "תחתיו" באופן מלא, היא כבר פגעה במישור **הבין-אישי** ובמחויבות לעתיד המשותף.

- **הירושלמי** מנסח זאת: "וקנא את אשתו - אפילו מקצת אשתו". הקינוי חל משום שהארוסה נחשבת כבר "כאשתו" לעניין זה, שכן בגידה בשלב זה מטילה מום מהותי בקשר העתידי.

2. נישואי לאווין נשים האסורות על בעליהן מאיסורי לאווין (כגון אלמנה לכהן גדול) - מקנאים להן אך אינן שותות. הספרי לומד זאת מהפסוק "כי תשטה אשתו - בראויה לאישות הכתוב מדבר". הרמב"ם מסביר את ההיגיון הפנימי: מכיוון שהבעל עצמו שרוי בעבירה בעצם נישואיו לה, אין הוא זכאי להשקותה ("אין המים בודקין אותה אלא אם כן האיש מנוקה מעוון"). מתוך כך מובן החילוק המשנתי בין ארוסה (שאין בנישואיה חטא) לבין נשואי לאווין.

3. נשים שאינן בנות ילודה (אילונית וזקנה) חכמים ורבי אליעזר נחלקו במשנה האם זקנה ואילונית שותות. המאירי מציע שני מסלולים להבנת מחלוקת זו:

- **מסלול הברכה האלוהית:** המחלוקת היא סביב הפסוק "וְנִקְרָא וְנִזְרָעָה זָרַע". חכמים סוברים שטקס הסוטה מיועד רק למי שראויה להזריע וללכת במסלול הברכה של "מופת המים". רבי אליעזר סובר שהברכה יכולה להתפרש כתיקון הלידה (שתלד בקלות), ולכן גם הן בכלל התהליך.
- **מסלול האישות (עבירת הבעל):** חכמים סוברים שאין כאן מערכת אישות תקינה, שכן הבעל מנוע מלקיים עמה מצוות פריה ורביה. רבי אליעזר משיב: "יכול הוא לישא אישה אחרת ולפרות ולרבות ממנה", ולכן מסגרת הנישואין קיימת ותקפה לקינוי.

התוספתא (ה, ה) משלבת בין שני המסלולים ומחלקת בין אילונית לזקנה: באילונית הבעיה היא פיזית-מהותית (אינה עונה לקריטריון של "ונזרעה זרע"), ואילו בזקנה הבעיה היא הלכתית-אישותית (שאלת ביטול פריה ורביה).

סיכום שני מודלים ביחס שבין הקינוי להשקאה: מהי מטרת הקינוי במקרים שבהם אין השקאה?

- **מודל הניתוק:** הקינוי וההשקאה הם שני שלבים נפרדים. הקינוי הוא כלי משפטי עצמאי שמטרתו לברר את המצב הממוני (הפסד הכתובה) או לאסור את האישה על בעלה. הוא אינו זקוק למקדש כדי לקבל תוקף. (זו דעת רבי אלעזר, הסובר שאין צורך בעדים נוספים בסתירה לאחר הקינוי - הקינוי הוא "עיקר").
 - **מודל הרצף (פרוזדור וטרקלין):** הקינוי כולו יונק את כוחו מפוטנציאל ההשקאה במקדש. כל דיני הקינוי הם רק ביטויים מקדימים לטקס האלוהי. במקומות שאין השקאה, הקינוי חל רק משום שברגע הקינוי היה קיים פוטנציאל תיאורטי כזה (כגון במקרה שהיו לבעל בנים ומתו בין הקינוי לסתירה).
- ז. קינוי על ידי בית דין: נציג הבעל או נציג הציבור?**
- המשנה (כז.) מחדשת דין דרמטי: ישנם מקרים שבהם בית דין מקנאים לאישה במקום בעלה (כגון באשת חרש, שוטה, או כשהלך בעלה למדינת הים).
- מחלוקת עקרונית בהבנת תפקיד בית הדין עולה מתוך השוואת המקורות בין שני התלמודים:
- **הבבלי** לומד זאת מהכפל "אִישׁ אִישׁ" - לרבות אשת חרש ושוטה "שבית דין מקנאין להן לפוסלן מכתובתן". הבבלי רואה בבית הדין **נציגים משפטיים המחליפים את הבעל** במישור האישי-ממוני שלו, מפני שהוא אינו מסוגל לקנא בעצמו.
 - **הירושלמי** לומד זאת מהפסוק "יִדְבַּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל". בית הדין אינם ממלאי מקום הבעל הפרטי; הם פועלים מכוח **האחריות הציבורית של כלל ישראל**. הקינוי פה אינו אירוע זוגי, אלא אקט של שמירת קדושת המחנה במישור הבין-אלוקי.
- מחלוקת זו מתגלגלת למחלוקת הפרשנית שבין רש"י לתוספות:
- **רש"י** מסביר שבית דין מתערבים אך ורק כדי "לפוסלן מכתובתן" - תפקיד ממוני מובהק במישור הבין-אישי.
 - **התוספות** חולקים וטוענים כי לשם הפסד כתובה אין צורך בפסוק מיוחד. הם מחדשים שבית דין פועלים במישור האיסורי: "לאיצטריך אלא לאוסרה לבעל ולבועל". זהו חידוש עצום - בית דין נכנסים אל תוך המרחב האינטימי-אישי של בני הזוג ואוסרים את האישה, מתוך תפיסה שהאיסור והטומאה הם עניין לציבור כולו.

בסופו של דבר, שאלת מעמדו של קינוי בית הדין מתנקזת למחלוקת רבי יוסי וחכמים (סוטה כז.): האם קינוי של בית דין מועיל כדי **להשקות** את האישה לכשיחזור בעלה? לפי רבי יוסי, בית דין יכולים להניע את התהליך כולו עד למקדש, שכן הם מייצגים את המישור האלוקי והציבורי. לפי חכמים, בית הדין יכולים רק להגן על המישור הממוני והאיסורי המקומי, אך הם אינם יכולים להחליף את הלב המקנא של הבעל - שהוא, ורק הוא, יכול להביא את אשתו אל פני ה'.

חלק ב' - שלבי הטקס

פרק ד': הגעה למקדש - עמידה, ביזוי ואיומי בית הדין

פרק ד': הגעה למקדש - עמידה, ביזוי ואיומי בית הדין

כשהסוטה מגיעה למקדש יחד עם בעלה ושני עדים, היא אינה שותה מיד. היא עוברת סדרת תחנות שבמהלכן היא מבוזה, מאוימת ומועמדת במבחן פסיכולוגי ורוחני. לאורך הפסוקים ותיאורי חז"ל, מוסד הסוטה מתגלה כצומת שבו מצטלבות שלוש שאלות יסוד (חקירות) השזורות בכל פרטי הטקס:

1. **ציר המטרה (בירור מול ענישה):** האם הטקס כולו נועד רק לשמש כ"בירור" (לשבור את רוחה כדי שתודה ונייתר את השתייה), או שהוא הליך של "ענישה וביזוי" (על עצם הייחוד ופריצת גדרי הצניעות)?
2. **ציר המישור (אישי מול אלוקי):** האם מדובר בסכסוך אישי-אופקי בין איש לאשתו שבית הדין מנסה לפתור (למען "שלום בית"), או במשפט אלוקי-אנכי שבו האישה עומדת לדין מול שמים על מעילה בקודש ("ומעלה בו מעל")?
3. **ציר המהות (קרבת מול מופת):** האם תהליך הסוטה כפוף לכללים הפורמליים של עבודת המקדש הרגילה (קרבת ותרומה), או שמדובר באירוע חריג, על-טבעי ומאגי, החורג מכללי המקדש (מופת)?

כשהסוטה מגיעה למקדש יחד עם בעלה ושני עדים, היא אינה שותה מיד. היא עוברת תחנות - ולפני כן, מבוזה. בפסוקים מתוארות שתי עמידות נפרדות, ובין שתיהן פסוק על הכנת המים:

(טז) וְהִקְרִיב אֹתָהּ הַכֹּהֵן וְהֶעֱמִדָהּ לִפְנֵי ה'

(יז) וְלָקַח הַכֹּהֵן מִיָּמִים קִדְּשִׁים בְּכָלִי חֹרֵשׁ...

(יח) וְהֶעֱמִיד הַכֹּהֵן אֶת הָאִשָּׁה לִפְנֵי ה' וּפָרַע אֶת רֹאשׁ הָאִשָּׁה

מה פשר כפילות העמידה? ומדוע פסוק הכנת המים מפריד ביניהן? שאלות אלו מפצלות את הבבלי והירושלמי לשני כיוונים מנוגדים.

א. כפילות העמידה

דעת הבבלי - יגיעה להודאה (ציר הבירור והמופת):

רש"י, המתבסס על הגמרא (סוטה ח:), כותב:

מסיעין היו אותה ממקום למקום - כדי ליגעה, וטרף דעתה ותודה.

הגמרא מסבירה שדין זה מקביל לנוהג בדיני נפשות:

רבי שמעון בן אלעזר אומר: בית דין מסיעין את העדים ממקום למקום - כדי שתטרף דעתן עליהן ויחזרו בהן.

לפי הבבלי, העמידה החוזרת היא חלק מתהליך משפטי-פורמלי הנהוג גם בבית דין. מטרתה לגרום לאישה לשוב בה ולהודות. אם תודה, הכל ייחסך ממנה. אם לא התהליך ממשיך. עמדה זו מתאימה לכיוון ה**בירור**: אנו מעוניינים לדעת את האמת, ולכן מנסים לגרום לה לחשוף אותה מרצונה.

דעת הירושלמי - ביזוי שלבי (ציר הענישה והאלוקי)

מה שפורע ראשה בהעמדה זו הוא מעין כוונת העמידה הקודמת - דכמו שהעמידה הראשונה היתה כדי לבזותה, ששם הסירו מעליה את עדיה ובגדיה הנאים, כך גם פריעת הראש נועדה לבזותה. (תורה תמימה, שם ה,יח)

לפי הירושלמי, בשתי העמידות מתבצע תהליך ביזוי מסודר: בעמידה הראשונה הסירו את בגדי הייחוד ועדי הכסף. בעמידה השניה - פריעת הראש. עמדה זו מתאימה לכיוון ה**ענישה**: האישה כבר נראית כחוטאת, ועל כן מענישים אותה מרגע הגעתה.

המשך חכמה מבטא זאת במפורש:

רק שמה שהיא מתבזה ומתנוולת ושותה מים המרים המאררים, כל אלה גורמים שתהיה מכופרת, ובזה תנוקה מעון.

שילוב - שני שלבים עם שתי מטרות

אפשר להציע שהפסוק המפסיק בין שתי העמידות הוא המפתח: העמידה הראשונה מוצגת בנפרד מתהליך ההשקיה - ייתכן שמדובר בביזוי שאינו חלק מהבדיקה. ואילו העמידה השניה, המופיעה אחרי הכנת המים, היא חלק בלתי נפרד מתהליך הבירור.

ב. מיקום האישה - מבחוח או מבפנים?

ישנה שאלה לגבי המקום המדויק שבו האישה עומדת. הרמב"ם (ג,ד) פוסק:

מביאין אותה כנגד שער המזרח מבחוח ומעמידין אותה שם.

לעומתו, התוספות (סוטה ח.) מביאים בשם התוספתא:

היא עומדת מבפנים והכהן עומד מבחוץ, שנאמר: "והעמיד הכהן את האשה לפני ה'" - האשה לפני ה', ואין כהן לפני ה'.

לפי התוספתא, האשה היא עיקר התהליך - היא זו שניצבת ישירות "לפני ה'", בעוד הכהן מסייע לה מבחוץ. גישה זו מדגישה את **ציר המופת והמימד האלוקי**: האשה היא מושא של נס, ועל כן היא ניצבת פנים אל פנים מול השכינה לבירור אמונתה ונאמנותה.

לעומת זאת, לפי הרמב"ם, האשה עומדת מחוץ לעזרה והכהן הוא המבצע האקטיבי. גישה זו משקפת את **ציר הענישה והמימד האישי-חברתי**: היא נתפסת כסוררת, ומשום כך מורחקת ואינה מורשית להיכנס כלפי פנים. היא אינה נתפסת במעמד של מקריבת קרבן לגיטימית, אלא כנאשמת המושפלת בשערי המקדש. בסיכומו של דבר, שתי השיטות משקפות במדויק את שורש חקירתנו: לשיטת התוספתא - האשה היא **הגיבורה ונושאת התהליך**; לשיטת הרמב"ם - הכהן הוא **הפועל**, והאשה אינה אלא **הנתון הפסיבי**.

ג. חигרת וחיגר

לאחר שהבנו את הצורך בעמידה, ניתן להבין מדוע חשוב שהאשה תהיה מסוגלת לעמוד. הגמרא בסוטה (כז:-כח.) קובעת:

רב אשי אמר: כשם שחיגרת וגידמת לא היתה שותה, דכתיב: "והעמיד הכהן את האשה לפני ה'... ונתן על כפיה" - כך הוא, אם היה חיגר או גידם, לא היה משקה.

הגמרא מניחה שהעמידה אינה סתם פרוצדורה - היא חלק מהותי מהתהליך. הרמב"ם פוסק כך להלכה.

דרך הלכה זו, נחשף במלוא עוזו המפגש בין ציר הקרבן לציר המופת: אילו היינו תופסים את טקס הסוטה כ**מופת** ניסי גרידא - כעין "מכונת אמת" שמימית שנועדה אך ורק ל**בירור** העובדות - לא הייתה כל סיבה שמום פיזי של האשה או של הכהן יעכב את התהליך. הרי הנס האלוקי יכול לפעול ולבדוק את בטנה וירכה של האשה גם כשהיא יושבת, וגם כשהכהן המשקה אותה סובל ממום.

אולם, השוואתו של רב אשי בין פסול האשה לפסול הכהן מוכיחה כי התורה עיצבה את הנס בתוך המסגרת הפורמלית הנוקשה של הלכות **קרבן** ועבודת המקדש. כשם שכהן

בעל מום פסול מעבודה על גבי המזבח, כך מום פיזי בכהן או באישה פוסל את עצם חלותו של הטקס. העמידה והנתינה על הכפיים אינן פעולות הכנה טבעיות לקראת הנס, אלא "עבודות קודש" מוגדרות המחייבות שלמות גופנית (תמימות) של כל המשתתפים בהן.

הבנה זו משליכה גם על המתח שבין **הבירור לענישה**: אם מטרת העמידה הייתה רק "יגיעה" וצער פיזי כדי לשבור את רוחה ולסחוט ממנה הודאה (ציר הבירור), היה היגיון לומר שדווקא אישה חיגרת תתעייף מהר יותר ויש עניין להעמידה. העובדה שחיגרת מוצאת אל מחוץ למערכת ואינה שותה כלל, מוכיחה שהעמידה היא גזירת הכתוב המעבירה את הטקס מהמישור האישי-הסברתי אל המישור האלוקי המוחלט: זוהי התייצבות משפטית פורמלית "לפני ה'", ובלעדיה – אין לטקס שום תוקף.

ד. ביזוי הסוטה - בגדים שחורים וקהל הצופים

המשנה (סוטה א,ה) מתארת:

היתה מתכסה בלבנים מכסה בשחורים. היו עליה כלי זהב וקטליאות, נזמים וטבעות מעבירים ממנה כדי לנוולה. ואחר כך מביא חבל מצרי וקושרו למעלה מדדיה. וכל הרוצה לראות בא לראות, חוץ מעבדיה ושפחותיה מפני שלבה גס בהן.

לבגדים השחורים ניתן להסביר בשני דרכים:

- **לנוול כבירור:** בגדים שחורים מייצגים אותה כ"נאשמת", ממש כמו שנאמר במשנת תמיד (ה,ד): "כהן שנמצא בו פסול לובש שחורים ומתעטף שחורים ויוצא". הסמל מספיק, ואין צורך בביזוי ממשי. **פירוש זה מעמיד את הטקס על ציר הקרבן והמימד האלוקי-משפטי:** החלפת הבגדים היא פרוצידורה פורמלית של בית דין, המגדירה את מעמדה המשפטי של האישה כנידונה העומדת לפני קודש הקודשים. בדומה לכהן שנפסל מעבודת הקרבנות במקדש, אין כאן עניין של נקמה אישית או השפלה חברתית פראית, אלא עמידה אובייקטיבית וסמלית מול הדין האלוקי לשם בירור האמת.
- **לנוול כעונש:** הבגדים השחורים הם בגדים בזויים. בתוספתא נאמר שאם הבגדים השחורים מתאימים לה – מלבישים אותה בבגדים המכערים אותה ביותר. הסבר זה מסתבר רק לפי כיוון הענישה, שבו העניין הוא בזיון האישה עצמה – ולא רק סמל. **בכך נחשף ציר המופת והמימד האישי-חברתי:** כאן מופרת האסתטיקה המקדשית הרגילה (שבה בגדי לבן מייצגים את עבודת

הקרבתנות) לטובת אירוע חריג ו'מופתי'. המטרה היא לפגוע בה אישית, להקטין אותה ולכער אותה בעיני החברה כעונש על כך שהעזה לקלקל את שורת הצניעות האישית שבינה לבין בעלה.

לגבי קהל הצופים: הפסוק ביחזקאל (כג) שממנו לומדת המשנה "ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה כזמתכנה" - מלמד שנוכחות הנשים היא מוסר השכל ציבורי. על כן הרמב"ם פוסק שהנשים **חייבות** לראות, ואנשים רשאים. יחזקאל מסיים בדברי איום: "וידעתם כי אני ה'" תגובה חזקה ונמרצת על החטאים ללא כל רחמים.

בנקודה זו מצטלבים המימד האישי והמימד האלוקי: מצד אחד, הבאת הקהל משרתת מטרה חברתית-אישית אופקית - יצירת הרתעה ומוסר השכל בקרב "כל הנשים". מצד שני, חותם הפסוק "וידעתם כי אני ה'" מבהיר כי הבושה הציבורית הזו אינה רק כלי תיקון חברתי, אלא היא משקפת את קנאתו של הדין האלוקי ותגובתו החריפה של הקב"ה על מעילה בקודש הנישואין.

לגבי הגבלת הקהל - "חוץ מעבדיה ושפחותיה": הרמב"ם בפירוש המשניות מסביר: ענין גס רגיל. כלומר שהיא מתאמצת בראותה מכירה.

לפי הרמב"ם מניעת העבדים היא חלק מתהליך ה**בירור**: הפחד מכריע אותה להודות, אבל בנוכחות מכירה היא תסרב. לפי כיוון ה**ענישה** - היא אינה מרגישה מבוזה כאשר היא רואה את מכירה.

הבחנה זו נוגעת ישירות ביחס שבין ציר הבירור (המופת) לציר הענישה: אם מניעת המקורבים נועדה למנוע ממנה "להתאמץ" ולהתקשח, הרי שהמטרה היא להותיר אותה מבודדת וחשופה לחלוטין מול **המימד האלוקי** - אימת המקדש ופחד הנס (המופת) - כדי להביא ל**בירור** מהיר ולסחוט הודאה טבעית שתייתר את השתייה. אך אם המניעה נובעת מכך שליד מכירה אין היא חשה בושה, הדבר מדגיש את **ציר הענישה והמימד האישי** - התורה דורשת שהאישה תחווה את עוצמת הבושה החברתית במלואה כעונש אישי על מעשיה, ונוכחות אנשי שלומה עלולה להקהות את עוקצה של בושה זו.

ה. קריעת הבגדים

המשנה ממשיכה לתאר את מעשי הביזוי:

כהן או חז בבגדיה אם נקרעו נקרעו, אם נפרמו נפרמו, עד שהוא מגלה את לבה. רבי יהודה אומר: אם היה לבה נאה לא היה מגלהו, ואם היה שער נאה לא היה סותרו.

הרמב"ם בפירוש המשניות מסביר את מחלוקת ר' יהודה ורבנן:

ר' יהודה חושש שמא תמצא טהורה ויחשקה פרחי כהונה. וחכמים מעדיפים זלזולה והשפלתה לשם תוכחת.

לדעת חכמים (רבנן) - ההליך הוא אובייקטיבי-חברתי: מטרת הניוול והביזוי היא "ונוסרו כל הנשים". הסוטה משמשת כאן ככלי ליצירת מוסר השכל קולקטיבי. מכיוון שהדגש הוא על הכלל ועל עצם הרתעת העבירה, מצבה האישי של האישה ביום שאחרי (אם תצא טהורה) משני לחלוטין לצורך החינוכי והחברתי של אותה שעה.

לדעת רבי יהודה - ההליך הוא סובייקטיבי-זוגי: התהליך אינו רק עונש או הרתעה, אלא **מנגנון בירור ותיקון שאמור לאפשר המשכיות**. אם היא תצא טהורה, היא חוזרת לבעלה. לכן, התורה לא תפגע בסיכוי שלהם לשקם את שלום הבית (כדברי הגמרא בסוטה ח.). "שמא תצא זכאית ויתגרו בה פרחי כהונה". רבי יהודה מציב גבול לביזוי: הוא פונקציונלי בלבד לבירור, ואסור לו להפוך להרס מוחלט של העתיד הזוגי. מדוע שרוצים לבזות אותה דווקא בקריעת הבגדים? אנו מוצאים ביזוי דומה גם בהלקאת אדם:

כיצד מלקין אותו? כופה שתי ידיו על העמוד הילך והילך, וחזן הכנסת אוחז בבגדיו - אם נקרעו נקרעו, ואם נפרמו נפרמו. (מכות כב:)

אולם בסוטה הביזוי שונה: לא רק שהכהן קורע את בגדיה, אלא שהביזוי כאן פוגע בצניעותה. המדרש (במדבר רבה, פרשת נשא) אומר: "כשם שלא חסה על כבוד המקום כך אין חסין על כבודה." ובמשניות עצמם: "במדה שאדם מודד בה מודדין לו - היא קשטה את עצמה לעבירה, המקום ניוולה."

ו. פריעת ראש האישה

כחלק מקריעת הבגדים מצינו גם את פריעת הראש:

(יח) וְהָעֶמִיד הִכָּהָן אֶת הָאִשָּׁה לִפְנֵי ה' וּפָרַע אֶת רֹאשׁ הָאִשָּׁה

נחלקו המפרשים כיצד מהי הפריעה הנעשית:

רש"י - סותר את קליעת שיערה כדי לבזותה. לפי זה מדובר בפעולה ממושכת של הפרדת השער.

אבן עזרא - יוציא פרע ראשה שהיה מכוסה. לפי זה מדובר רק בגילוי כיסוי הראש - פעולה קצרה.

הבדל נוסף מתבטא במטרת הפריעה: לפי רש"י מטרת הפריעה היא לבזות; לפי אבן עזרא לא ברור כל כך מה הגילוי עושה - האם גם הוא נועד לבזות או שיש לו משמעות אחרת. ויש גם מחלוקת בין הבבלי לירושלמי אם צריך פריעה בלבד (ירושלמי בשם ר' ישמעאל) או פריעה וסתירה (הבבלי).

גם בפריעה ניתן למשוך לשני הכיוונים:

מצד הכיוון הכללי - ידוע שפריעת שער היא דבר של גנאי. כך אצל הכהנים שנאסרו לפרוע ולפרום בגדיהם (ויקרא כא): "ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום".

מצד הכיוון הייחודי לסוטה - רוצים להציג את האישה כנואפת. המדרש (בובר) מקשר זאת למידה כנגד מידה: "לפי שהיתה המקולקלת מקשטת ראשה לפני הנואף, לכך היה הכהן מבזה אותה שהיה מגלה ראשה".

ועוד ענין סמלי - להוציאה מכלל ישראל ממנהגי ישראל. כך המדרש (במדבר רבה): "ופרע - למה? שדרך בנות ישראל להיות ראשיהן מכוסות ולכך היה פורע ראשה ואומר לה: את פרשת מדרך בנות ישראל שדרך להיות מכוסות ראשיהן והלכת בדרכי העובדי כוכבים שהן מהלכות ראשיהן פרועות - הרי לך מה שרצית".

לפיכך בכתובות (עב): למדים דווקא מפסוק זה את מצוות כיסוי הראש: "ואיזוהי דת יהודית? יוצאה וראשה פרוע. ראשה פרוע דאורייתא היא! דכתיב 'ופרע את ראש האשה', ותנא דבי רבי ישמעאל: אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש".

ניתוח המשמעויות השונות של "פריעת הראש" במקורות שהובאו, ממחיש כיצד טקס הסוטה נע על גבי שלושה צירים רעיוניים מתוחים:

הציר הראשון הוא עונש מול בירור: מחלוקת רש"י והאבן עזרא מקפלת בתוכה את שאלת מהות הפריעה. לפי רש"י (וכפי שעולה ממדרש בובר), הפריעה היא **עונש** אקטיבי של "מידה כנגד מידה" - סתירה ממושכת של השער שנועדה לבזות את מי ש"קישטה ראשה לפני הנואף". מנגד, לפי האבן עזרא והירושלמי, המסתפקים בגילוי הכיסוי בלבד כפעולה קצרה, ייתכן שהמוקד אינו ביזוי עונשי אלא **בירור** וחשיפה - השלת ההסתרות והמסכות כדי להעמיד את האישה גלויה וחשופה לקראת בירור האמת.

הציר השני הוא אישי מול אלוקי: הפריעה מוכיחה שהבגידה כאן אינה רק משבר זוגי-אישי, אלא פריצת גדר **אלוקית** ולאומית. כפי שעולה ממדרש במדבר רבה

ומהגמרא בכתובות, דרך הפריעה מבהיר לה הכהן שהיא "פרשה מדרך בנות ישראל", ומכאן אף נלמדת "דת יהודית". העמדת האישה פרועת ראש "לפני ה'" הופכת את הסכסוך הפרטי לדיון פומבי על הוצאתה מכלל הקדושה הישראלית והליכתה ב"דרכי עובדי כוכבים".

הציר השלישי הוא מופת מול קרבן: ההשוואה שהבאת לכהנים ש"ראשם לא יפרע" מחדדת את ייחודו של הטקס. בעוד שהכהן ניגש אל הקרבן בסדר, קדושה וראש מכוסה, אצל הסוטה מתבצע אקט הפוך של פריעה המסמל פירוק, אבלות ואבדן-שליטה. הפריעה הפיזית של השער מוציאה את האירוע מגדר של עבודת קרבנות טבעית ומסודרת, ומכינה את הקרקע למופת – להתערבות הנסית והעל-טבעית של המים המאררים שיכריעו את דינה.

ז. נתינת המנחה בידיים

נתינת המנחה מופיעה באותו הפסוק כמו העמדת האישה וגילוי השער. עובדה זו הובילה את המדרש והמשנה (סוטה יד.) להבין שמדובר על אותו תהליך: | היה מביא את מנחתה בתוך כפיפה מצרית, ונותנה על ידיה כדי ליגעה. גם פה, כמו שאר הפעולות, מעוניינים לגרום לצער לאישה – אולי כדי שתודה, אולי סתם כדי להעיק עליה. אולם ניתן לעלות הבנה אחרת שאינה קשורה דווקא ליגיעה. הגמרא בקידושין (לו:) דורשת על פסוקינו:

תנופת מנחת נזיר נוהגת באנשים ובנשים, דאיתא כף כף מסוטה - כתיב הכא "ונתן על כפי הנזיר" וכתוב התם "ונתן על כפיה".

יש פה ענין אחר – הדמיון לתנופת מנחת הנזיר. ייתכן שיש נפקא מינה בין שתי ההבנות הללו: האם השימה בידיים של האישה מעכב? הגמרא בסוטה (כז:) דורשת מכאן שאישה לא שותה אם היא גידמת. לעומת זאת בירושלמי (פ"ג ה"א) אומרים שבגלל הדמיון לנזיר – גם אם אין לה ידיים, נותנים לשני כהנים אחרים להניף במקומה. אם מדובר על ענין של יגיעה הרי שלא ניתן לתת לשני כהנים אחרים; אולם אם מדובר על תנופה בלבד – כמו בנזיר גם כהנים יכולים לתפקד במקומה.

ניתוח מטרתה של נתינת המנחה על ידי האישה, לאור המקורות שהובאו, משקף גם הוא את המתח שבו נתון טקס הסוטה על גבי שלושה צירים מרכזיים:

הציר הראשון הוא עונש מול בירור: שאלת מהות נתינת המנחה בידיה נוגעת בדיוק במתח זה. לפי המשנה ("כדי ליגעה"), הכבדת הכפיפה המצרית על ידיה פועלת ככלי של לחץ נפשי ופיזי, מעין **עונש** זמני שנועד לשבור את רוחה, להציק לה ולהביאה לידי הודאה (ובכך לייתר את הטקס). לעומת זאת, הקישור בגמרא בקידושין ל"תנופת מנחת נזיר" מסיט את המוקד: אין מדובר רק בהתשה לשם הודאה, אלא בפעולת **בירור** פולחנית הכרחית וקדושה שמטרתה להביא את עניינה לפני ה'.

הציר השני הוא אישי מול אלוקי: המתח כאן בולט בטיב החפצים וההשוואות. מחד גיסא, השימוש ב"כפיפה מצרית" פשוטה (העשויה מסנסיני דקל) והרצון לגרום לה צער, משקפים את המימד **האישי**, היצרי והנמוך של החשד ושל הקלון החברתי. מאידך גיסא, הגזירה השווה ("כף כף") ל"כפיו של נזיר" מרוממת את האירוע למישור ה**אלוקי**. הנזיר מסמל את שיא הפרישות והקדושה, וההשוואה אליו בתוך טקס ההנפה יוצרת מהפך: ברגע זה הסוטה אינה רק אישה נחשדת ומבוזה, אלא מי שעומדת בטקס מקודש לפני ה', בציפייה ששמה יטוהר.

הציר השלישי הוא מופת מול קרבן: הנפקא מינה בין הבבלי לירושלמי לגבי אישה גידמת ממחישה ציר זה באופן חד. הירושלמי, המאפשר לשני כהנים להניף במקומה בגלל הדמיון לנזיר, מתייחס למנחה כאל **קרבן** שגרתו – אקט פולחני-מקדשי שבו הכהן יכול לפעול כשליח להשלמת הפעולה הפורמלית. לעומתו, הבבלי, הקובע שאישה גידמת אינה יכולה לשתות כלל, רואה בנתינה על ידיה שלה חלק מהותי מטקס שהוא **מופת**. היגיעה האישית של הסוטה והחיבור הפיזי שלה למנחה אינם רק 'הלכות תנופה' של המקדש, אלא תנאי מעכב ובלתי נפרד משרשרת הפעולות הנסיות, המכינה את גופה של האישה למפגש עם המופת האלוקי של המים.

ח. איומי בית הדין הגדול

תחילת הטקס כוללת הבאת האישה לבית הדין הגדול שבירושלים. המשנה מתארת (סוטה, א):

היו מעלין אותה לבית דין הגדול שבירושלם ומאיימין עליה כדרך שמאיימין על עדי נפשות ואומרים לה בתי הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה הרבה ילדות עושה הרבה שכנים הרעים עושים - עשי לשמו הגדול שנכתב בקדושה שלא ימחה על המים, ואומרים לפניה דברים שאינה כדאי לשומען היא וכל משפחת בית אביה.

שאלת מטרת האיום נגזרת ישירות מחקירותינו:

משום בירור הדין - הבאת הסוטה לבית הדין הגדול ואיום עליה הם חלק מהליך פורמלי שנועד לדחוף אותה להודות. אם תודה - כל הסבל ייחסך ממנה.

משום עונש - האיום הוא חלק ממגמה כוללת של לחץ ציבורי שנועד לגרום לה לסבול, כחלק מהענישה.

המקור לדין הבאה לבית דין של שבעים ואחד הוא גזירה שווה (סוטה ז.): "אתיא תורה תורה - כתיב הכא 'ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת' וכתוב התם 'על פי התורה אשר יורוך', מה להלן בשבעים ואחד, אף כאן בשבעים ואחד."

הפסוקים שם (דברים יז) מגלים שתי נימות: האחת - שההליכה לכהן היא משום שסר מדרך התורה והמשפט; האחרת - שהאדם נחשב כ"רע" שבישראל, וממילא צריך שכל העם ישמע וירא: "וְכָל הָעָם יִשְׁמְעוּ וַיֵּכְאוּ וְלֹא יִזְדּוּן עוֹד." כך גם בסוטה - ישנם שני הכיוונים: משפט ככל המשפטים, ולמידת מוסר השכל לרבים.

מחלוקת התוספות לגבי תפקיד בית הדין

מדוע לא מופיעות סוטה וזקן ממרא ברשימת המשנה בסנהדרין כמקרים שדנים בהם בבית דין של שבעים ואחד? ניתנו שתי תשובות:

תוספות (סוטה ז.) - "ויש לומר משום דגמר של סוטה וזקן ממרא לא היה בבית דין של שבעים ואחד." התוספות רואים בסוטה ובזקן ממרא מערכת נפרדת - מערכת שמטרתה ללמד מוסר השכל לעם ולא לפסוק דין. ממילא תוספות גם לא מצריכים גמר דין של שבעים ואחד, שכן אין פה משפט אלא איום.

תוספות ראש (שם) - "ויש לומר דתנא ושייר דהכי נמי לא תנא התם זקן ממרא." התוספות ראש מבין שסוטה וזקן ממרא הם חלק ממערכת המשפטית הרגילה, וממילא גם כאן ייתכן שנדרש גמר דין של שבעים ואחד.

האם האיום מעכב?

נפקא מינה חשובה היא האם האיום מעכב. לדעת תוספות לא צריך את בית הדין לשם הליך משפטי לברר אם היא חטאה - הם מגיעים כמערכת נפרדת המייצגת את העם, ללא קשר לתהליך הטקסי:

ונראה דאיום לא היה מעכב - ואם לא היו מאיימין כלל, אעפ"כ היתה שותה. (תוספות שם)

לעומת זאת, לדעת תוספות ראש בית הדין פועלים ככל בית דין, וצריך שיהיה פסק דין שבהקדמתו ישנו גם איום. אמנם כך מדייק הקרן אורה ברמב"ם שהאיום יעכב:

הרמב"ם ז"ל כתב דאין משקין את הסוטה אלא בב"ד של ע"א - משמע קצת דלעכובא הוא, ועיקר השקאה צריך להיות ע"פ ב"ד הגדול. (קרן אורה)

צורת האיום

שתי הגישות משפיעות גם על צורת האיום. הרמב"ם אומר שמושיבים אותה בניהם - אם מדובר פה על בירור דיני ככל שאר הדינים, מדוע שיושיבוה ביניהם? ואכן תממה הערוך השולחן על כך. אולם אם נבין שכל מטרת האיום הוא חלק מהעונש - לגרום לה להרגיש מפוחדת - הרי שרוצים לעשות זאת בצורה הטובה ביותר, ומה יותר מפחיד מישיבה לפני בית דין גדול?

לעומת זאת, אם כל הענין הוא עונש, הרבה יותר סביר שהיא תהיה לפני בית דין - בדיוק כמו כל נידון אחר. ניתן לדלות שני ההסברים הללו מתוך מחלוקת הראשונים.

הציר הראשון הוא עונש מול בירור: מטרת הבאת האישה לבית הדין הגדול והאיום עליה נעה במתח שבין שתי המגמות. מחד גיסא, ניתן לראות באקט זה כלי נוקשה ל**בירור** הדין - ניסיון משפטי אחרון לחלץ מהאישה הודאה ובכך לפתור את הספק הקיים, לחסוך את מחיקת השם ואת עונש המים. מאידך גיסא, האיום וצורת הישיבה מתפקדים כחלק ממערך ה**עונש** והלחץ הציבורי; כפי שמציין הרמב"ם שמושיבים אותה "ביניהם", תיאור הממחיש (כפי שתמה הערוך השולחן) יצירת חרדה ובידוד פסיכולוגי כחלק מחוויית הקלון האנושית, המהדהדת את הנימה של "וְכָל הָעָם יִשְׁמְעוּ וַיִּכְאוּ".

מתח זה משתקף ישירות במחלוקת הראשונים לגבי תפקיד בית הדין והשאלה האם האיום מעכב: לשיטת התוספות, אין כאן "גמר דין" משפטי רגיל אלא מערכת נפרדת של מוסר והרתעה לציבור, ולכן האיום אינו מעכב (לא לעכובא). לעומת זאת, התוספות ראש והרמב"ם (על פי הקרן אורה) תופסים את המעמד כחלק אורגני מהפרוצדורה המשפטית של הבירור, וממילא נוכחות בית הדין והאיום מצידם הם תנאי הכרחי ומעכב לחלוטין.

הציר השני הוא אישי מול אלוקי: מעמד האיום נע בצורה חדה בין השפל האישי לפסגה האלוקית. הדיינים פותחים בפנייה הפורטת על החולשות האנושיות, היצריות והנמוכות ביותר של האישה: "הרבה יין עושה, הרבה שחוק עושה, הרבה ילדות עושה, הרבה שכנים הרעים עושים" - האשמה אישית, פסיכולוגית וחברתית המטילה כתם עליה ועל "כל משפחת בית אביה". אך ברגע הבא, בית הדין מעלה את הדיון לרמה הקוסמית-אלוקית: "עשי לשמו הגדול שנכתב בקדושה שלא ימחה על המים". המשבר

הזוגי והחברתי הפרטי מתגמד מול המשקל העצום של מחיקת האותיות הקדושות של שם ה', וההחלטה של האישה הופכת להכרעה מול השכינה עצמה.

הציר השלישי הוא מופת מול קרבן: הגזירה השווה "תורה תורה" מזקן ממרא קושרת את הסוטה למערכת הממסדית, ההיררכית והפולחנית הרגילה של התורה והמקדש ("על פי התורה אשר יורוך"). בית הדין של שבעים ואחד מייצג את גבולות הסדר האנושי והמשפטי, הדומה לניהול מערך ה**קרבנות** הרגיל במקדש. הדיינים מנסים בכל כוחם להשאיר את המקרה בתוך גבולות "הטבע המשפטי" – כלומר, להשיג הודאה או לתת גט. רק כאשר מאמצי המערכת הממסדית הרגילה כושלים והספק נותר בעינו, בית הדין של 71 משמש כסמכות העליונה המאשרת ומפעילה את המעבר הרשמי אל המישור העל-טבעי של ה**מופת**. הם אלו ששולחים אותה אל המים המאררים, ובכך פותחים את השער להתערבות ניסית ישירה של הקב"ה.

מעבר זה, המתרחש תחת חסותו של בית הדין הגדול המעבר שבין מיצוי ההליך המשפטי הממסדי והאנושי לבין הפעלתו של מנגנון שמימי שאינו כפוף לחוקי הטבע מציב אותנו ישירות בפתחו של הבירור היסודי לגבי אופיו של הטקס כולו. כאשר בית הדין מרים ידיו מן הבירור האנושי ומעביר את ההכרעה אל המים, הוא למעשה מגדיר מחדש את המרחב שבו אנו פועלים: האם אנו עדיין נמצאים בתוך המערכת הפולחנית הרגילה של משכן ומקדש, או שמא חצינו את הגבול אל עבר אירוע השגחתי טהור? מתח זה, שבין הפרוצדורה המקדשית השגרתית לבין השבר העל-טבעי, עומד במוקדו של הפרק הבא

פרק ד': קרבן מול מופת

הרמב"ם במורה נבוכים (ג,מז) כותב, בדברו על המצורע:

| וזהו מופת מקובל באומה - כמו סוטה.

הרמב"ם מניח שהסוטה היא "מופת" אות ניסי, לא קרבן. אך פרשת הסוטה מלאה בדמיון לקרבנות: מנחה, הגשה, קמיצה, הקטרה. כלי המקדש. הכהן. "לפני ה'". האם אלה רק תפאורה, או שהם חלק ממהות הדין?

א. הסוטה שונה מקרבן

מטרת הקרבן, בהגדרתו הכללית, היא כפרה או ריצוי לפני ה'. כאן המנחה מובאת כחלק ממערך שמטרתו בירור חטא ועונשו לא כפרה וריצוי.

מערך זה כולל מרכיבים שאין להם מקבילה בעולם הקרבנות: שימוש בעפר מקרקע המשכן לא מוכר אחרת. קרבן המלווה שבועה ושתיית מים לא מוכר אחרת. פריעת ראש האישה - אין לה אח ורע בסדר קדשים.

בדיוק כשם שהצרעת הפוקדת את הבית, ואחר כך הבגדים, ואחר כך הגוף אינה נובעת מדיני טומאה וטהרה בלבד, אלא מהשגחה עליונה - כך גם הסוטה. אם ניקח גישה זו לרמה קיצונית, ניתן לטעון שלא שייך בקרבן מעילה או קדושה, כיוון שזהו לא קרבן מהמערכת המוכרת של סדר קדשים. מדובר בתהליך של ענישה שנעשית על ידי ה' במקום שכינתו במשכן - ממש כמו שהנבואה היוצאת מבין הכרובים אינה קשורה לקרבנות.

גם הסמיכות לנזיר מחזקת את הכיוון הזה. הנזיר מביא חלק מקרבנותיו לא לכפרה אלא כחלק מתהליך טהרה וגם הוא נדרש לפעולות שאין בהן קדושה מוכרת מסדר קדשים: גילוח השיער, שריפתו, משיחה. שניהם - נזיר וסוטה - ניצבים בפני ה' לא כחוטאים המכפרים, אלא כמציאות רוחנית אחרת.

חיזוק נוסף לכך שאין זה קרבן רגיל הוא העובדה שמנחת הסוטה עשויה שעורים. בעוד שאר המנחות עשויות חיטים - לחם האדם, השעורים הן מאכל בהמה. עובדה זו מדגישה שהסוטה אינה ניצבת לפני ה' כדי להתעלות בדרגת הקדושה (כמו בקרבן המעלה את האדם), אלא בתהליך בירור המבקש לחשוף האם האדם איבד את צלם האדם שבו והתבהם.

ב. הסוטה דומה לקרבן

מנגד, הדמיון לקרבן חטאת אינו ניתן להתעלמות. בשניהם - מנחה ללא שמן וללא לבונה:

לֹא יִצֶק עָלָיו שֶׁמֶן וְלֹא יִתֵּן עָלָיו לִבְנָה כִּי מִנְחַת קִנְאָת הוּא (במדבר ה)

לֹא יִשִּׁים עָלֶיהָ שֶׁמֶן וְלֹא יִתֵּן עָלֶיהָ לִבְנָה כִּי חֲטָאת הִיא (ויקרא ה)

בשניהם לשון ניקיון וכפרה: "ונקה האיש מעוון", "הנקי ממי המרים". ובקרבנות: "וכיפר עליו הכהן... ונסלח לו". הדמיון הלשוני אינו מקרי - הוא מייצג קרבה מושגית.

העמדת האישה לפני ה' גם היא מקבילה לדפוס העמדת קרבן: "וְשָׁחַט אֹתוֹ... לִפְנֵי ה'" (ויקרא א); "וְהֶעֱמִיד אֹתָם לִפְנֵי ה' פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד" (ויקרא טז) - כמו בסוטה: "וְהֶעֱמִידָהּ לִפְנֵי ה'".

גם בשניהם לשון "מעל": "לְמַעַל מִעַל בִּיקָן" בפרשת האשם (הו) ואצל הסוטה "ומעלה בו מעל". שימוש בלשון מעל מעיד על פגימה בקדושה, בעיה של חטא שעליו צריך לכפר.

ג. השוואה לנזיר - העמדה לפני ה'

פרשת הסוטה מציגה שתי סוגי העמדה לפני ה': כזו הדומה לקרבן, וכזו הדומה לנזיר. בעמדת המצורע לפני ה' נאמר: "וְהֶעֱמִיד הַכֹּהֵן הַמַּטֵּהר אֶת הָאִישׁ הַמַּטֵּהר... לִפְנֵי ה' פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד". מהשוואה זו נוכל ללמוד שהעמדה לפני ה' אינה רק מסגרת לקרבן, אלא ביטוי לנוכחות אלוקית ייחודית בתהליך.

האברבנאל משלב את שני ההיבטים ומתרץ את השניות בהעמדת האישה:

ואמרו אחר זה והקריב אותה הכהן והעמידה לפני ה' - אינו חוזר לאשה אלא למנחה שיקח הכהן אותה מידו של בעל ויקריב אותה מנחה לפני ה', רוצה לומר קרוב למזבח.

לפי האברבנאל, העמדה הראשונה מתייחסת לאישה והעמדה השניה למנחה. בכך הוא מקיים את שני הכיוונים: הסוטה כתהליך ייחודי, והסוטה כקרבן.

האברבנאל מציע כאן פתרון הרמוני שמפריד את המוקד: האישה עומדת לפני ה' כישות שזקוקה לדין (מופת), ואילו המנחה עומדת לפני ה' כקרבן. בכך הוא מקיים את שתי הגדרות הטקס במקביל.

ד. המקדש כבית דין עליון

אפשר לאחד את שני הכיוונים: המקדש מתפקד בסוטה כ"בית דין עליון" - לא בית דין של בני אדם, שכלי הבירור שלו מוגבלים, אלא בית דין של ה'. כאשר הכלים האנושיים אינם מספיקים - אין עדים, אין הוכחות - מגיעה האישה לזירה שבה רק ה' יכול לדעת ולהכריע.

השימוש בכלי המקדש - הכהן, המנחה, העפר, המים - אינו הופך את הסוטה לקרבן. הם הכלים הנדרשים להפעיל את בית הדין האלוקי. הקדושה כאן אינה קדושת הקרבן - היא קדושת הנוכחות שמכריעה.

במסגרת בית הדין הזה, הכהן אינו רק מבצע פולחן, אלא מתפקד כ'מפעיל המערכת'. הוא אינו מקריב את המנחה למען ריצוי, אלא משתמש בה כחלק מהטכנולוגיה האלוהית שנועדה להוציא את האמת אל האור. הקדושה כאן היא לא קדושת 'חפץ' (כמו בקרבן המזבח), אלא קדושת ה'נוכחות' המחייבת את המציאות להתברר.

ה. שאלת המעילה בסוטה

שאלה מעשית נגזרת מחקירה זו: האם חלים דיני מעילה על מנחת הסוטה? אם היא כקרבן - חלה בה קדושה שניתן למעול בה. אם היא מופת ייחודי - ייתכן שלא.

ניתן להצביע על שתי גישות בראשונים: הסוברים שמדובר בקרבן ממשי יחייבו מעילה; הסוברים שמדובר במופת ייחודי - ייתכן שיפטרו. שאלה זו נגזרת ישירות מחקירתנו, ועשויה לדון בה הגמרא בסוגיות שונות.

מחלוקת זו מעידה על הקושי של המערכת ההלכתית לסווג את הטקס: האם הוא חפץ שניתן להחשיב כרכוש ה' (ולכן יש בו מעילה), או שהוא כלי עזר למשפט אלוקי, שחוקיו שונים מכל סדר הקדשים המוכר לנו.

לאחר שביררנו את מעמדו העקרוני של טקס הסוטה כבית דין המשלב בין עבודת המקדש לבין בירור אלוהי עלינו להתבונן בפרטי הביצוע, ובפרט במרכזיותה של המנחה. מעבר לשאלת ה"מהות", המנחה הופכת לשחקן פעיל בטקס, כשהיא משנה ידיים ומשנה הגדרות, ומגלמת בתוכה את המתח שבין הבעל, האישה, והשכינה.

פרק ה': מנחת הסוטה

עם הגעת האישה למקדש, בעלה מביא מנחה:

וְהָבִיָּא הָאִישׁ אֶת אֲשֶׁתוֹ אֶל הַכֹּהֵן וְהָבִיָּא אֶת קֶרְבָּנָהּ עָלֶיהָ עֲשִׂיֶּרֶת הָאִיפָה קֶמַח
שְׁעָרִים לֹא יִצֶק עָלָיו שֶׁמֶן וְלֹא יִתֵּן עָלָיו לֶבֶנָה כִּי מִנְחַת קִנְאָת הוּא מִנְחַת זִכְרוֹן
מִזִּכְרֹת עוֹן

לאחר מכן, לפני השבועה, מעביר הכהן את המנחה לידי האישה:

וְנָתַן עַל כַּפֶּיָּהּ אֶת מִנְחַת הַזִּכְרוֹן מִנְחַת קִנְאָת הוּא

ולאחר השבועה ומחיית הספר, הכהן מניף ומקריב:

וְלָקַח הַכֹּהֵן מִיַּד הָאִשָּׁה אֶת מִנְחַת הַקִּנְאָת וְהִנִּיף אֶת הַמִּנְחָה לִפְנֵי ה' וְהִקְרִיב
אֹתָהּ אֶל הַמִּזְבֵּחַ

א. מסע המנחה בין-אישי ובין-אלוקי

בפסוקים הראשונים מוצגת המנחה בסמיכות להבאת האישה, בשניהם נאמר הפועל "והביא" המעיד על דמיון משותף. בתחילה נראה כאילו הבעל מביא את הקרבן על אשתו והכהן לא קשור כלל למנחה, לא נאמר שהוא אפילו מקבל את המנחה.

אולם לאחר מכן המנחה עוברת לידי האישה. אחרי השבועה האישה כבר אינה קשורה רק לבעלה, היא קיבלה על עצמה את האלה מה'. על האישה להבין שהיא עוברת שלב ממערכת בין-אישית למערכת בין-אלוקית. אם לפני היה המנחה בינה ובין בעלה, הרי שעכשיו המנחה היא בינה ובין הכהן -נציג ה'.

אם לפני עוד יכלה האישה לחזור בה, הרי שפה אחרי מחיית המים, אחרי שהיא כבר מעורבת כולה במערכת בין-אלוקית אין פתח לחזרה. עומדת האישה ומקריבה את המנחה: עכשיו היא לא רק מניפה יחד עם הכהן, אלא מקריבה את המנחה לה'. היא עומדת לבדה מול ה'.

המסע של המנחה הוא השתקפות של ציר האישי/אלוקי. הטקס מתחיל כסכסוך פרטי (בעל-אישה), אך המעבר של המנחה לידי האישה, ואז להנפת הכהן, מעביר את כובד המשקל למערכת האלוהית. המנחה הופכת מהבעת רצון/קנאה של הבעל, לכלי עבודה שבאמצעותו האישה עצמה ניצבת למשפט מול בוראה.

ב. מנחת קנאות ומנחת זיכרון - שני שמות, שתי תוצאות

המנחה נקראת בשני שמות. רוב מפרשי המקרא מבינים ששני המושגים בעלי אותה משמעות. לשון רש"י:

מנחת קנאת - מעוררת עליה שתי קנאות: קנאת המקום וקנאת הבעל.

אך הריקאנטי מציע כיוון שונה: שני השמות מצביעים על שתי תוצאות אפשריות. אם האישה טהורה - המנחה היא מנחת זיכרון, לרחמים, כדברי תהלים (קטו): "ה' זכרנו יברך". ואם חטאה - מנחת קנאות, לדין. שם המנחה נקבע בסוף התהליך, לפי תוצאתו.

מחלוקת זו בין הפרשנים משקפת מחלוקת תנאים בתוספתא:

ר' טרפון אומר: כל זכרון שבתורה נאמר לטובה - חוץ מזו, שנאמר "מנחת זכרון מזכרת עוון". ר' עקיבא אומר: אף זו לטובה, שנאמר "ואם לא נטמאה האשה... ונקתה ונזרעה זרע".

הריקאנטי מדייק את שני הכיוונים הללו משינוי הלשון בפסוקים "הוא" (לשון זכר, מידת הדין) ו"היא" (לשון נקבה, מידת הרחמים). כאשר המנחה ביד הבעל כתוב "הוא", כיוון שבידו מטה זעמו. כאשר המנחה ביד האישה כתוב "היא", כיוון שהיא עשויה לשמש לרחמים.

הכפל בשמות המנחה נוגע ישירות בציר ה**בירור/עונש**. האם המנחה היא אמצעי לבירור האמת (זיכרון לרחמים/לטובה) או אמצעי להוצאת העונש לפועל (קנאות)? השם אינו קבוע מראש, הוא מתברר תוך כדי הטקס - עדות לכך שהמערכת כולה היא דינמית ומגיבה למציאות שמתגלה.

ג. על מי המנחה מכפרת?

לשאלה זו ניתנו תשובות שונות ומפתיעות.

הרמב"ן כותב שמנחת הסוטה איננה לכפרה כלל:

ולא נזכרה מנחת הסוטה עם שאר המנחות בתורת כהנים, בעבור שהיא מנחת קנאות - ואינה לכפרה. (רמב"ן, פסוק ו)

הרמב"ן מעיר גם שהמנחה מגיעה בנפרד, אין קרבן צאן המתלווה אליה, והיא מגיעה על חטא שאינו ידוע - שלא כמנחת החוטא הרגילה.

החזקוני (טו) מציע עמדה מפתיעה לגמרי:

אי אפשר שיהא קרבן זה לכפר עליה, שהרי זבח רשעים תועבה הוא - אלא האיש מביא קרבן לכפרה, על שראה בה פריצות בתחלה ולא הוכיחה, וגרם לשם הנכבד והנורא להמחות במים.

לפי החזקוני, המנחה כן מכפרת, אבל לא על האישה - על הבעל. הוא לא הוכיח, לא מנע, וגרם למחיית שם ה'. המנחה היא כפרתו.

הרמב"ן (פסוק טו) מציע פירוש נוסף:

שיביא האיש את הקרבן על אשתו כלומר במקומה, כי מנחת קנאות היא להזכיר עונה ואיננו ראוי שתביאנו היא משלה, אבל הוא יקריב מנחה לשם שיקנא את קנאתו וינקום את נקמתו ממנה.

לפי הרמב"ן, הבעל מביא מנחה כנציג אשתו - מנחה שמטרתה לגרום לה לקנאה ולדין. קרבנות כעין אלו מצינו אצל בלעם (במדבר כג) שמקריב קרבנות כדי לקלל את בני ישראל.

כאן ניכר המתח שבין **האיש לאלוקי**. אם הקרבן מכפר על הבעל, המערכת כולה סובבת סביב הזוגיות והאחריות ההדדית (איש). אם הוא מכפר על האישה או משמש רק לדין, המערכת כולה היא אלוקית-משפטית (אלוקי). החזקוני מנסה להציל את המערכת האישית מתוך הקושי של "זבח רשעים", ובכך מדגיש את החובה הזוגית.

ד. מרכיבי המנחה - שעורים, ללא שמן וללא לבונה

הרמב"ן מביא שני טעמים לאיסור שמן ולבונה:

לפי כל המפרשים (אב"ע): "כי מנחת קנאות הוא" - בעבור שזאת המנחה מנחת עונש היא גרועה להיות שעורים בלא שמן ולבונה, כי המנחה אשר אזכרתה לרצון לה' באה סלת חטים בשמן ולבונה.

לפי הרמב"ן עצמו: הבעל מקריב מנחה לשם שיקנא את קנאתו. "וטעם השעורים - שתהיה סערת חמת ה' חמה יוצאה סער מתחולל על ראש הרשעה יחול, וכענין צליל שעורים האמור בגדעון (שופטים ז יג) שפתרו אותו לסער ומהומה רבה. וכן בכלי חרס, סימן שתשבר ככלי יוצר, וכן העפר, כי עפר היא ואל עפר תשוב."

החינוך (שסו) משלים לגבי השמן:

השמן עליון על כל המשקין שהוא צף על כולן, ועתה הסוטה שקלקלה מעשיה ויסירה בעלה מגבירה ונתנה למטה בשפל ובזיון - אין ראוי להביא בקרבנה השמן הנכבד שהוא נכון לאורה ולגדולה למשחה בו המלכים והכהנים הגדולים.

הכלי יקר מוסיף טעם פרקטי-טקסי: אם יהיה שמן על המנחה, יתכשר הקמח לקבל טומאה. ואם האישה נגועה בטומאה, היא עלולה לטמא את המנחה ולפוסלה. על כן הוצרך ליקח קמח שלא הוכשר שאינו מקבל טומאה - לכך לא היה יכול לצוק עליו שמן.

חסרונות המנחה הם הביטוי המובהק לציר **המופת/קרבן**. זהו לא קרבן רגיל שנועד להעלות ריח ניחוח לה'. חסרונם של השמן והלבונה והשימוש בשעורים ("מאכל בהמה") הופכים את המנחה למשהו אחר - לא "מתנה" לאלוהים אלא "אמצעי בירור" או "סימן" (מופת) למצבה הרוחני הירוד של האישה.

ה. בעלות על המנחה

התורה כותבת: "וְהָבִיִּא אֶת קֶרְבְּנָהּ עֲלֶיהָ" - מצד אחד הבעל הוא שמביא ("והביא"), ומצד שני הקרבן נקרא על שם האישה ("קרבנה"). מי הבעלים?

הירושלמי (סוטה א, א) לומד מכאן שהבעל חייב להביא את קרבנות אשתו:

והביא את קרבנה עליה - מכאן היה רבי יהודה אומר: מביא אדם על ידי אשתו כל קרבן שהיא חייבת, ואפילו אכלה חלב ואפילו חללה שבת.

הבבלי לא מבין כדעת הירושלמי. הוא לומד את חובת הבעל להביא קרבנות אשתו ממקור אחר (נדרים לה:):

רבי יהודה אומר: אדם מביא קרבן עשיר על אשתו, וכל קרבנות שחייבת, שכך כותב לה: ואחריות דאית לך עלי מן קדמת דנא.

גם הם מצטטים את ר' יהודה, אבל הבבלי מבין שהחובה אינה מהתורה, אלא תקנה מדרבנן בשביל הכתובה. שתי הבנות אלו משמעותיות - הן לדין הסוטה עצמה, הן לדין חובת ההבאה.

שאלת הבעלות היא השאלה על מי מונחת **האחריות האישית** בטקס. האם האישה היא הנידונה והבעל רק "מגיש"? או שהם ישות אחת שמשותפת בקרבן? ההכרעה בין שיטות הראשונים קובעת האם הטקס הוא "דין נגד האישה" (על ידי הבעל) או "עבודה משותפת" לבירור המצב הזוגי.

מאיזה שלב

המאירי מביא כמה דעות בנידון: יש מפרשים שאף באותן שנתחייבה קודם שנתארסה לו, ויש המפריזים על מידתם לומר כן אף באותם שנתחייב בה קודם שנתארסה. המאירי

חלוק עליהם: אינו חייב אלא משנשאה - ולשון זה לא בכתובה הוא אלא בשובר שהיא פוטרתו.

הקרן אורה מביא נפקא מינה נוספת: האם מדאורייתא חייב הבעל בקרבנותיה? לירושלמי, הלומד מסוטה - החובה מהתורה. לבבלי, הלומד מהכתובה - החובה מדרבנן ומכוח שיעבוד בלבד.

מנחת כהן

בסוטה (כג.) נאמר שסוטה שבעלה כהן, שורפים את מנחתה בלי להשאיר לכהנים - ככל מנחת כהן. ההסבר: ישנה שותפות בין הבעל לאשתו בהקרבת המנחה.

הראשונים הסבירו את השותפות הזו בצורות שונות:

רש"י - הבעל אחראי להביא את הקרבנות של אשתו, ולכן גם פה צריך הבעל להביא את המנחה ככפרה לאשתו. אבל לבעל אישית אין צורך בקרבן.

תוספות כותבים: "כשם שהיא קדשה לשמה כך היא קדשה לשמו" - יוצא מדבריהם שאף לבעל יש צורך במנחה זו, ואין היא מופנית רק כלפי אשתו.

הבעלות על המנחה עולה גם בנוגע לתנופה. רש"י כותב במפורש שהאישה צריכה להניף את הקרבן בגלל שהיא הבעלים. שיטות אלו מקבילות לשתי הגישות שהצגנו: ככל שהמנחה היא ככל מנחת חוטא אחרת, הרי שהאישה בעצמה תצטרך להניף. אך אם הבעל מביא כדי לקלל את האישה, הרי שהמנחה צריכה להיות בבעלותו.

ו. תנופה והגשה - הפרדוקס בפעולות

כל המנחות (מנחות ס.) אינן טעונות תנופה - חוץ ממנחת סוטה ומנחת העומר. הגמרא (סוכה לז:) מביאה שתי הבנות לתנופה:

מוליך ומביא - למי שהארבע רוחות שלו. מעלה ומוריד - למי שהשמים והארץ שלו. (ר' יוחנן)

מוליך ומביא - כדי לעצור רוחות רעות. מעלה ומוריד - כדי לעצור טללים רעים. (ר' יוסי בר' חנינא, ירושלמי)

לפי ר' יוחנן, התנופה היא מעשה ייצוגי - הצהרה שהדבר נעשה "לשמו". לפי הירושלמי, היא בקשה. בכל מקרה, התנופה שייכת לדברים שנעשים לשם ה', לא לחטאת הרגילה

- ואכן אין תנופה בקרבנות חטאת. הרש"ר הירש מוסיף שהתנופה בסוטה נועדה כדי שהשמים והארץ ישמשו עדים לשיפוטה.

מנגד, ההגשה שייכת למנחות חטאת. ומנחת הסוטה טעונה גם הגשה. הגמרא (סוטה יד:):

והגישה... איתקש הגשה להקרבה, מה הקרבה אצל כהן בכלי - אף הגשה אצל כהן בכלי.

כך מנחת הסוטה נושאת בתוכה את שני הפנים גם יחד: תנופה - כדבר הנעשה לשם ה', לא על חטא; הגשה - כחטאת, על חטא. שני הפנים, שני שמות, שתי פעולות. השילוב בין תנופה להגשה מייצג את ציר ה**מופת/קרבן**. הפעולות ה"סתורות" לכאורה (הגשה ששייכת לחטאת וקרבן, ותנופה ששייכת לקרבנות מיוחדים לשם ה') מדגישות שוב כי מנחת הסוטה אינה משתבצת באף קטגוריה קלאסית - היא "מופת" שמשתמש בכלים של "קרבן".

ז. היחס בין ההשקאה ובין קרבת המנחה

בגמרא (סוטה יט.יט:) מובאת מחלוקת בנוגע לסדר שבין שני הפעולות. לדעת ר' שמעון מקריב את מנחתה ואחר כך משקה אותה, בעוד שלדעת רבנן משקה ואחר כך מקריב.

הירושלמי מסביר את המחלוקת:

רבנן אמרי: מנחה היא שהיא בודקת. ורבי שמעון אומר: המים הן בודקין אותה. מה טעמא דרבנן: "מנחת זכרון מזכרת עון". מה טעמא דרבי שמעון: "ובאו בה המים". (ירושלמי, סוטה ג,ב)

לחכמים - המנחה היא הבודקת, על כן היא מגיעה אחרי ההשקאה כסיכומה. לר' שמעון - המים הם הבודקים, ולכן צריך להקריב את המנחה לפני כן כדי שיהיה לה הכוח לבדוק. הירושלמי ממשיך:

מה מקיים ר' שמעון טעמא דרבנן - מנחת זכרון מזכרת עון: מלמד שכל עונות שיש לה מזכרין לה באותה שעה.

מחלוקת זו מחדדת שאלה יסודית: האם המנחה היא חלק אינטגרלי מפעולת הבדיקה, או שהיא מרכיב נפרד? לחכמים - חלק בלתי נפרד. לר' שמעון - הכנה לבדיקה.

כאן הטקס מתפצל בין **המופת לקרבן**. מי שרואה במים את העיקר (ר' שמעון) מדגיש את הצד הניסי-אלוקי (המים המאירים). מי שרואה במנחה את העיקר (רבנן) מדגיש את הצד הפולחני-מקדשי (המנחה כחלק מעבודת ה').

ח. דין לשמה

בגמרא (מנחות ד.) נלמד שמנחת סוטה פסולה שלא לשמה - ממש כמו חטאת. ניתן למשוך לשני כיוונים:

היא מגיעה על חטא ודומה במהותה לחטאת, ולכן פסולה שלא לשמה.

יש ענין בפני עצמו בסוטה שתהיה לשמה - לפי ההבנה הבין-אישית המתרחשת בינה ובין בעלה, כפי שכל שאר המעשים אצל הסוטה צריכים שייעשו לשמה.

הגמרא שם:

חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות. בשלמא מנחת חוטא - חטאת קרייה רחמנא. אלא מנחת קנאות מנלן? - "מזכרת עון" כתיב בה, ובחטאת כתיב "לשאת את עון העדה" - מה חטאת פסולה שלא לשמה, אף מנחת קנאות פסולה שלא לשמה.

דרישת ה"לשמה" היא נקודת המפגש של ציר **האיש/אלוקי**. הפיכת המנחה ל"שלה" או "לשמו" של הבעל/האלוקות היא המכריחה את המערכת להגדיר מהו טיב הקשר בין המנחה לבין הגורמים המעורבים בטקס.

ט. פיזור המנחה על הדשן

המשנה (ג,ג) מתארת: "ומנחתה מתפזרת על הדשן." דין זה חל כאשר האישה אמרה "איני שותה" לאחר קרבת הקומץ. הרב עובדיה מברטנורא מסביר שהמנחה מתפזרת ונשרפת, הואיל וקדשה בכלי.

ישנה שאלה מתי קדשה המנחה. בירושלמי (סוטה ג,ג) נאמר:

תני - יש בהן משום קדושה; נמחקה המגילה ואמרה "טמאה אני" - המים נשפכין ומנחתה מתפזרת על גבי הדשן. הדא אמרה שמנחת סוטה קדשה עד שלא תכתב המגילה.

הירושלמי מלמד שהמנחה קדשה כבר לפני כתיבת המגילה. ר' יוסי מוסיף: "עד שהיא בדרך - מנחתה קדשה." מועד הקידוש משפיע על מה שמותר לעשות אם התהליך מתבטל בדרך.

פיזור המנחה על הדשן הוא שלב של **סגירת הליך משפטי**. ברגע שהטקס נעצר (האישה אמרה "איני שותה"), המנחה הופכת ל"קרבת שאין לו פותר" - היא קדושה אך לא ניתנת להקרבה, ולכן דינה להישרף. זהו המעבר החד בין הליך של בירור (שהופסק) לבין הליך של קדושת המקדש (שמחייבת שריפה).

פרק ו': השבועה במקדש

מיד לאחר העמדת האישה, היא מושבעת לפני שתייתה. ויש כאן כפילות:

(יט) וְהִשְׁבִּיעַ אֹתָהּ הַכֹּהֵן... אִם לֹא שָׁכַב אִישׁ אִתְּךָ וְאִם לֹא שָׁטִית טְמֵאָה תַּחַת אִישׁךָ - הַנָּקִי

(כא) וְהִשְׁבִּיעַ הַכֹּהֵן אֶת הָאִשָּׁה בְּשִׁבְעַת הָאָלֹהִים... יִתֵּן ה' אוֹתְךָ לְאֵלֶּה וּלְשִׁבְעָה
מה פשר כפילות ההשבעה? כדי להבין זאת נציע כמה הסברים לשבועת הסוטה.

א. בירור מול ענישה בשבועה

גם בשבועה אנו רואים את שני המוטיבים. השבועה הראשונה היא מבררת: הכהן מציג לפני האישה את שני האופציות - "אם לא שכבת... אם כן שטית" - ומאפשר לה להכריע בין שניהן. זוהי שבועה שמחפשת אמת, לא מניחה אמת. הכהן פותח בצד הטהרה, ולא בצד הטומאה - דבר המלמד על הנחת תמימות לכתחילה.

השבועה השניה אינה מגיעה כשבועה מבררת: פה כבר לא מופיעים שני הצדדים האפשריים. השבועה מתוארת כ"שבועת האלה" - שבועה שהיא קללה. זוהי שבועה שכולה עונש המתאר בפרטות לא מה קרה בעבר אלא מה יקרה בעתיד לאישה אם חטאה.

חייבים לסייג בדברינו, שכן הסבר כזה בפסוקים, למרות הפשטות שבו, נתון במחלוקת המפרשים. הרמב"ן כותב:

טעם ואת כי שטית - מחובר עם "יתן ה' אותך" - יאמר: ואת כאשר שטית טומאה תחת אישך... יתן ה' אותך לאלה ולשבועה. אבל בעבור אריכות התנאים חזר לאמר פעם אחרת "והשביע הכהן את האשה" - ולפרש שהיא שבועת האלה. ואב"ע פירש כי "והשביע" הראשון בשם והשני באלה, כאשר הוא מפורש. ואיננו נכון, כי בשם לא ישביע בלשון אם.

הרמב"ן אם כן אינו מקבל את האבן עזרא, שכן שבועה אינה יכולה להיות מבררת כאשר היא מכילה את שמו של ה'. לכן הרמב"ן מבין ששתי השבועות חדא נינהו, אלא שעקב האריכות נחלקה לשתיים. סברתו של הרמב"ן קצת קשה - מה הבעיה בשבועה מבררת שמכילה בתוכה את שם ה'?

הכפילות בשבועה ממחישה את המתח שבין **בירור לעונש**. השבועה הראשונה מבקשת לברר עובדות (מה קרה בעבר), בעוד השבועה השנייה ("שבועת האלה") היא כלי של ענישה המופעל על ידי שם ה'. המעבר הזה מלמד שהטקס אינו רק בירור משפטי, אלא תהליך שבו המערכת האלוקית הופכת להיות השופטת והמענישה בפועל.

ב. בין-אישי ובין-אלוקי בשבועה

הבדל נוסף המסביר את חלוקת הפסוקים הוא חקירת הפן הבין-אישי מול האלוקי. בשבועה הראשונה אנו מוצאים תמיד את היחס בין האישה ובעלה - "שטית תחת אישך", "מבלעדי אישך". שלוש פעמים מודגשת הבגידה בבעל. זוהי שבועה על מערכת הנישואין.

בשבועה השניה הבעל אינו מוזכר כלל - רק ה' מובא כמעניש: "יִתֵּן ה' אוֹתְךָ לְאֵלֶּה... בְּתֵת ה' אֶת יָרֵכְךָ נִפְלֹת". זוהי שבועה כלפי ה'.

חלוקת הפסוקים משקפת נאמנה את ציר ה**אישי/אלוקי**. השבועה הראשונה נטועה בתוך המערכת הבין-אישית (הבעל, האישה, הנאמנות). השבועה השנייה מעבירה את כובד המשקל למערכת האלוקית (ה' כמעניש, הקללה). הטקס מסנכרן בין השניים: הוא מתחיל בבעיה האנושית ומסתיים בפתרון/משפט אלוקי.

ג. אמן - כוחה של הסכמה

האישה אינה נשבעת בעצמה - היא מושבעת. לכן נדרשת תגובתה: "אמן אמן". הגמרא (שבועות לה.) לומדת מכאן עיקרון לכל השבועות:

אמר רבי יוסי חנינא: אמן - בו שבועה, בו קבלת דברים, בו האמנת דברים. בו שבועה - דכתיב: ואמרה האשה אמן אמן.

כפל "אמן אמן" - שתי שבועות. מכאן למד עולא (קידושין כז.) את דין גלגול השבועה:

מנין לגלגול שבועה מן התורה? שנאמר: ואמרה האשה אמן אמן.

על מה בדיוק נשבעת? המשנה (סוטה ב,ה) מפרטת:

על מה היא אומרת אמן אמן - אמן על האלה, אמן על השבועה, אמן מאיש זה, אמן מאיש אחר, אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה ושומרת יבם וכנוסה, אמן שלא נטמאתי, ואם נטמאתי יבואו בי.

ה"אמן" הוא הגשר על ציר ה**אישי/אלוקי**. הסכמתה האישית של האישה ("אמן") היא המאפשרת את התחלת התהליך האלוקי. ללא הסכמה זו, המערכת המשפטית-אלוקית

נותרת תיאורטית. האישה הופכת את עצמה, באמצעות הדיבור ("אמן"), לנמענת של הדין האלוקי

ד. נוסח שבועת האלה - מחלוקת האמוראים

האמוראים דנים בסוטה (יח.) מה היה הנוסח המדויק:

היכי דמי שבועה שיש עמה אלה? אמר רב עמרם אמר רב: משביעני עליך שלא נטמאת, שאם נטמאת יבואו ביך. אמר רבא: אלה לחודה קיימא, ושבועה לחודה קיימא! אלא: משביעני עליך שאם נטמאת יבואו ביך. אמר רב אשי: משביעני עליך שלא נטמאת, ואם נטמאת יבואו ביך.

לרב - עיקר השבועה הוא השבועה, והאלה רק אזהרה. לרבא - עיקרה הוא האלה, קבלת עתיד. ורב אשי מאחד - נוסח שיכיל גם שבועה וגם אלה: שבועה על העבר, אלה על העתיד.

מחלוקת האמוראים היא מחלוקת על אופי הטקס: **בירור** או **עונש**. המדגישים את השבועה רואים את הטקס כבירור עובדתי (האם קרה בעבר?), בעוד המדגישים את האלה רואים את הטקס כהטלת קללה (מה יקרה בעתיד?). הניסיונות לאחד את הנוסח משקפים את הצורך של המערכת לשלב את שני הממדים הללו לתוך טקס אחד.

ה. תוכן השבועה - ר' מאיר מול חכמים

מחלוקת ר' מאיר וחכמים לגבי מה האישה מקבלת על עצמה:

חכמים אומרים: אמן שלא נטמאתי, ואם נטמאתי - יבואו בי. ר' מאיר אומר: אמן שלא נטמאתי, אמן שלא אטמא.

לחכמים, השבועה היא על העבר - ככל שבועה אחרת בתורה. לר' מאיר, האישה נשבעת גם על העתיד - "שלא אטמא". זהו חידוש שאין כמותו בשאר שבועות. לפי חקירת המערכות הבין-אישיות - זהו הביטוי של כיוון שיקום הבית: השבועה אינה רק שיפוטית, אלא גם כלי לחזור ולבנות את הקשר לעתיד.

הבנה זו בדברי ר' מאיר מניחה שאין גלגול על להבא בדיני ממונות שכן רק בסוטה יש פן כזה של החזרת שלום בעתיד. כעין זה מסביר האור שמח (טוען ונטען פ"ב). אולם המהרי"ט בתשובותיו מבין שיש גם גלגול על להבא בדיני ממונות - אם כן אין פה דין ייחודי רק להלכות סוטה.

דברי ר' מאיר הם שיא הביטוי לציר **האישי/אלוקי** (במובן של שיקום יחסים). השבועה כאן חורגת מהגדרה המשפטית של **בירור** (מה היה?) והופכת לכלי של **שיקום/קרבה** (מה יהיה?). זהו המקום שבו המערכת ההלכתית "מתגייסת" באופן פעיל לטובת שלום הבית, מעבר לשאלת הדין היבש.

ו. השוואה לשאר שבועות

דמיון - הסוטה ושבועות משפטיות

ככל שנבין שמדובר פה על שבועה הפועלת כבירור, הרי שהיא דומה מאוד לשבועות המשפטיות. ממילא ניתן ללמוד ממנה לכלל השבועות, וכך עשו חז"ל: את דין האמן ואת דין הגלגול למדו מסוטה לשאר שבועות.

הריטב"א (קידושין כז:): מדייק שיש בסוטה מה שאין בעלמא:

אע"ג דגמרינן גלגול שבועה מן התורה מסוטה - איכא בסוטה מאי דליכא בעלמא: דאילו בסוטה הכהן פותח הגלגולין מעצמו, ואילו בעלמא אין בית דין פותחין לו לגלגל עד דטעין תובע.

שוני - אין משביעין שתי סוטות כאחת

גם לפי הצד השני של החקירות נסיק ששבועת סוטה שונה במהותה. המדרש רבה מביא:

והשביע אותה הכהן - אין משביעין שתי סוטות כאחת. ואין שורפין שתי פרות כאחת. ולא עורפין שתי עגלות כאחת. ולא הורגין שני אנשים כאחת.

שבועה בבית דין יכולה להיעשות אצל שניים בבת אחת. כנראה שסוטה שונה במהותה. כל המקרים שהמדרש מביא אינם דברים שמתייחסים לבירור דין, אלא לקביעת מציאות ולשינוי ממה שהיתה לפני כן.

המשביע - כהן בדווקא

בשונה משאר שבועות שבית הדין משביע, כאן הכהן בדווקא משביע. בירושלמי (סוטה ז, א) נאמר: "ואמר הכהן לאישה" - מלמד שלא יאמר לה על ידי מתורגמן. הרמב"ם פוסק שכהן שאינו מדבר את שפתה - הסוטה אינה שותה.

לעומת זאת בהלכות שבועות אין את הכללים הללו. כפסיקת הרמב"ם (שבועות ב,א): "אחד הנשבע מפי עצמו ואחד המושבע מפי אחרים וענה אמן, אפילו השביעו עכו"ם או קטן וענה אמן - חייב."

ממילא עלינו לאמר שהשבועה פה שונה מהותית משאר השבועות. אבל מניין זה נובע?
הרמב"ם (סוטה ד, יז) פוסק שרק לבעל יש את הזכות להשביע:

יש לבעל לגלגל עליה בשבועה שלא זינתה עם איש זה שקינא לה בו ולא עם איש אחר
ושלא זינתה תחתיו משנתארסה קודם שתנשא ולא אחר שנשאת.

לפי כיוון זה אין הבדל בין דיני ממונות וסוטה - כמו שבדיני ממונות התובע מגלגל, כך
בסוטה הבעל מגלגל. ואולם ניתן לנסח בצורה אחרת: הבעל בלבד יכול לגלגל שכן
מדובר פה במערכת בין-אישית, שאינה תלויה בשום גורם אחר מחוץ לבעל ולאישה.

השוני בין שבועת סוטה לשבועות בית-דין מדגיש את ציר ה**מופת/קרבן**. סוטה אינה
"משפט" רגיל (בירור), אלא "עבודה" במקדש (כהן, שאין משביעין שתיים). הדרישה
לכהן ולייחודיות המעשה מלמדת שזהו טקס של קדושה, שבו השבועה אינה רק בירור
מילולי אלא חלק מהכנת הכלי לנס (המופת).

ז. זמן ההשבועה ביחס לכתיבה

הירושלמי (סוטה ב, ג) מביא מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש:

חד אמר: משביע ואחר כך כותב. וחרנה אמר: כותב ואחר כך משביע - כדי לסמוך
שבועה להשקיה.

מי שאומר שמשביע ואחר כך כותב - פוסק לפי הסדר שבפסוקים. מי שאומר שכותב
ואחר כך משביע - מנמק: כדי שהשבועה תגיע סמוך להשקיה. המסקנה: ביצוע הדברים
בסמיכות קרובה חשוב, כי השבועה היא ההכנה לשתיה ולא שלב עצמאי.

הרמב"ם פוסק שהשבועה מקדימה את כל שאר הפעולות, וגם הניווול וגם הכתיבה
מגיעים אחרי השבועה. כנראה שהרמב"ם מבין שהשבועה היא פתיחת טקס השקיית
הסוטה - לפני שמגיעים אפילו לניווול, צריך לראות שהיא מקבלת על עצמה את הסיכון
לשתיה.

סמיכות השבועה והכתיבה מעידה על כך שהשבועה היא ההתחלה והמניע של הטקס.
היא לא עומדת בפני עצמה כבירור משפטי, אלא כמכשיר בתוך טקס ה**מופת/קרבן**.
כשהיא סמוכה להשקיה, היא הופכת לחלק בלתי נפרד מהפעולה שיוצרת את הנס -
היא "מחברת" את המציאות האנושית אל תוך המים המאריים.

משעה שהושלם בירור ההסכמה האישית בשבועה, הטקס תובע מעבר מהצהרה
מילולית לפעולה ריטואלית מוחשית: כתיבת האלות על הקלף ומחיקתן אל תוך המים -
שלב שבו המילה הופכת לחומר, והשם האלוקי נרתם באופן פיזי לבירור המציאות.

פרק ז': כתיבת הספר ומחייתו

בין שלב השבועה לשלב השתייה מתבצעת פעולה ייחודית בטקס הסוטה: כתיבת האלות בספר ומחייתן לתוך המים, פעולה המביאה לכך ששמו של ה' נמחה על המים.

"וְכָתַב אֶת הָאֱלֹת הָאֵלֶּה הַכֹּהֵן בְּסֵפֶר וּמָחָה אֶל מֵי הַמָּרִים" (במדבר ה, כג)

א. תוכן הכתיבה - מחלוקת ת"ק, ר' יוסי ור' יהודה

במשנה (סוטה ב, ג) נחלקו התנאים מהו בדיוק הקטע מן התורה שהכהן נדרש לכתוב במגילה:

המשנה (סוטה ב, ג):

מאיזה מקום הוא כותב? מ"אם לא שכב איש" עד "ואת כי שטית תחת אישך" ... ואינו כותב "והשביע הכהן את האשה" ... וכותב "יתן ה' אותך לאלה ולשבועה ... ובאו המים המאריים האלה במעריך לצבות בטן ולנפיל ירך". ואינו כותב "ואמרה האשה אמן אמן". ר' יוסי אומר: לא היה מפסיק. ר' יהודה אומר: כל עצמו אינו כותב אלא "יתן ה' אותך לאלה ולשבועה" עד "ובאו המים המאריים האלה במעריך".

ת"ק כותב **שני צדדים**: גם את הצד של הטהורה ("אם לא שכב") וגם את הצד של הטמאה ("ואת כי שטית"). ר' יהודה כותב **רק את האלה** - תיאור הענישה אם חטאה. ר' יוסי אומר שלא מפסיקים כלל - כותבים הכל רצוף, תיעוד שלם.

ביאור המחלוקת

ניתן להסביר את המחלוקת בשני כיוונים:

1. חקירת הבירור מול הענישה:

○ **ת"ק** רואה בכתיבה שיקוף נאמן של מצב **הספק**. לכן הוא מצריך כתיבה של שני הצדדים - צד הטהרה ("אם לא שכב") וצד הטמאה ("ואת כי שטית").

○ **ר' יהודה** רואה בכתיבה את תיאור **הענישה הצפויה** בלבד, ולכן דורש לכתוב רק את האלה. גישה זו עקבית עם קו המחשבה של ר' יהודה לאורך המסכת, הנוטה להדגיש את מימד הענישה.

o ר' יוסי רואה בכתיבה **תיעוד משפטי שלם ורציף** של ההליך, ולכן אוסר על דילוגים.

2. **פרשנות המקרא (דעת הרמב"ם ורע"ב):** המחלוקת תלויה בפרשנות המילים "וכתב את האלות האלה". לדעת ת"ק, הריבוי "האלות" בא לרבות קללות הבאות מחמת ברכות (כלומר, הניסוח הדו-צדדי המשקף שאם לא נטמאה – תינקה), ואילו המיעוט "האלה" בא למעט ציונים וצוואות של הכהן. לפי זה, יסוד המחלוקת הוא האם קללות הבאות מכוח ברכה נחשבות כ"אלה" הראויה להיכתב.

ב. ספר - משפטי, פורמלי, או קדוש?

בפסוק נאמר שיש לכתוב דווקא **בספר**. שתי גישות עיקריות:

ספר משפטי, פורמלי - המלבי"ם מציע: "יש הבדלים בין ספר ובין מגלה ובין אגרת - הספר הוא הנכתב להיות קיים לעולם, כמ"ש 'בא כתבה על לוח אתם ועל ספר חוקה'." לפי המלבי"ם ענין הספר הוא קיומו לעד - כמו כל מסמך משפטי אחר. לפי כיוון זה, הספר הוא כעין גט - מסמך משפטי המנתק.

ספר קדוש - ספר הראוי לקבלת קדושה, כספר תורה. ההבדל עצום: ספר פורמלי מכיל תוכן ומחייב; ספר קדוש מכיל פסוקי תורה המסמלים את ציוויי ה'. לאור הפסוקים שנכתבים - שהם ממש פסוקי תורה - כיוון זה מתאים יותר. ורושם זה מחזק אותו: "וְעַתָּה כָּתְבוּ לָכֶם אֶת הַשִּׁיכָה הַזֹּאת" - גם שם כתיבה שהיא ל"עד".

המחלוקת כאן מניחה את היסודות לכל הדיון. אם הספר הוא **משפטי**, הטקס הוא הליך של התרת קשר (גט); אם הספר הוא **קדוש**, הטקס הוא הליך של גילוי האמת האלוקית (בירור). הכרעה זו תשפיע על השאלה אם הכתיבה צריכה להעתיק את דיני הכתיבה של גט או של ספר תורה.

ג. דיני הקלף

מתוך ההגדרות של "ספר" ו"מחיקה" נגזרים הלכות רבות במשנה ובגמרא:

עור טהור

אינו כותב לא על הלוח ולא על הנייר ולא על הדפתרא אלא על המגילה, שנאמר "בספר". ואינו כותב לא בקומוס ולא בקנקנתום ולא בכל דבר שרושם, אלא בדיו - שנאמר "ומחה", כתב שיכול להימחק. (משנה ב,ד)

בבבלי מופיעה דעה חד-משמעית (רבא): כותבים דווקא על עור טהור. בירושלמי מופיעת מחלוקת:

תני ר' אלעזר בן שמוע אומר: אין כותבין על עור בהמה טמאה. אמר ר' שמעון: מכיוון דאת אמר "למחיקה ניתנה" - למה אינו כותב? תני ר' אלעזר בן שמוע: שמא תאמר "אינו שותה" - ונמצא השם גנה על עור של בהמה טמאה.

ר' אלעזר בן שמוע - אין כותבים על בהמה טמאה, שמא לא תשתה ויישאר שם ה' גנוז על עור טמא. ר' שמעון - לא אכפת, "למחיקה ניתנה". ויש גם ראייה ממדרש: "זו מגילה של עור בהמה טהורה - כמו ספר תורה." המדרש מדמה אותה לספר תורה, ועל כן צריך עור טהור.

סרטוט וחסירות ויתרות

דין נוסף שנלמד ממילת "בספר" (סוטה יח.):

אמר רבא: מגילת סוטה שכתבה איגרת - פסולה. מאי טעמא? "בספר" אמר רחמנא. רש"י מסביר:

אגרת - בלא שרטוט. "בספר" אמר רחמנא - והלכה למשה מסיני שהספרים צריכין שרטוט.

ר"ת מקשה שתי קושיות. ראשית, בגמרא ביבמות (לב.) למד אותו לימוד אך הסברה שונה - שאסור להשמיט חסירות ויתרות כפי שעושים באגרת. שנית, ר"ת מסביר שהסרטוט בספר תורה אינו נעשה בין שיטה לשיטה אלא רק על קצות היריעה, ואין ללמוד מספר תורה לסוטה.

לכן מסביר ר"ת שהדין של "בספר" בא ללמד שאסור לכתוב מקרא ולא מסורת - כלומר, אסור לכתוב בחסירות ויתרות שאינן לפי כתיב התורה.

נראה שהמחלוקת בין ר"ת ורש"י היא ביסודה: רש"י לומד מגט (צורת כתיבה פורמלית); ר"ת לומד מספר תורה (קדושה). כל אחד הולך עד הסוף עם כיוונו בדיני הסרטוט, הגניזה, הלשמה ומין הקלף.

דין שתי דפים

כתבה על שני דפין - פסולה. "ספר אחד" אמר רחמנא, ולא שנים ושלושה ספרים. (סוטה יח.)

רש"י מסביר שספר אחד בא למעט שלא יהיה "כדפין של ספר תורה העשויין עמודות" - כלומר שצורת הכתיבה לא תהיה בעמודות כשל ספר תורה.

תוספות מקשה מהגמרא במנחות (לג.) לגבי מזוזה - ששם שני דפים פירושם דפים חתוכים ונפרדים. ממילא גם בסוטה, "שני דפין" = שני עורות נפרדים שאינם מעורים:

אלמא דשני דפין דקאמר שמואל - בנחתכין זה מזה קאמר, שאין מעורין. להכי מפרש נמי הכא - שני דפין שאינן מעורין.

השיטות מקבילות: רש"י השווה לגט (ספר פורמלי), ולכן ההבדל בין גט לספר תורה הוא ענין העמודות. תוספות השווה לספר תורה (קדוש), ולכן הסוגיה מדברת על שני עורות נפרדים כמו מזוזה.

דיני הקלף והסרטוט משקפים את המתח בין ציר **האיש/אלוקי** לבין ציר **המשפטי/קדוש**. מי שרואה במגילה מסמך משפטי (גט) מדגיש את העיצוב הפורמלי (עמודות, שרטוט), ואילו מי שרואה בה מסמך קדוש מדגיש את החומר והכתיבה האותנטית (עור טהור, חסירות ויתרות). זהו המאבק על הגדרת המגילה: האם היא כלי להשגת פסיקה או כלי להשגת התגלות אלוקית?

ד. קדושת המגילה - האם מטמאת ידיים?

הירושלמי מעלה שאלה:

לוי בר סיסי בעא קומי רבי: מגילת סוטה מהו שתטמא את הידים? אמר ליה: הרי זה שאלה.

רבי אומר ללוי שנותרת ספק. ספקו הוא ביסודו שאלת חקירתנו: עד כמה רואים בפרשת סוטה כפרשייה ככל שאר פרשיות התורה שיש להן קדושה המטמאות ידיים, או האם מדובר במסמך פורמלי שאין לו אותה קדושה.

ספק זה נוגע ישירות בשאלת **המופת והקרבת**. אם המגילה היא מסמך קדוש (קדושת תורה), טבעי שתטמא ידיים. אם היא רק מכשיר למופת או הליך משפטי, היא אינה נושאת בקדושה האינהרנטית של התורה. הספק של רבי משקף את העמימות של המגילה: היא נכתבת כפסוקים (קדושה) אך משמשת כמחיקה למים (מכשיר מופת).

ה. זמן הכתיבה - ביום בלבד

מגילת סוטה שכתבה בלילה - פסולה. מ"ט? אתיא "תורה תורה" - כתיב הכא "ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת", וכתיב התם "על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט" - מה משפט ביום, אף מגילת סוטה ביום. (סוטה יז:)

הסבר זה רואה בכתיבה הליך משפטי - כפי שמשפט נעשה ביום, כך גם הכתיבה.

אולם הרמב"ם מסביר אחרת:

מגילת סוטה שכתבה בלילה פסולה, שנאמר "וכתב... והשקה" - כשם שקרבנה ביום כך כתיבת המגילה והשקייתה ביום.

לפי הרמב"ם, לא מטעם משפטי אלא משום שהכתיבה מקבילה להקרבת הקרבן. מה שמחוייב ביום כמו קרבן - הכתיבה גם היא מחויבת ביום. ממילא הרמב"ם רואה בכתיבה חלק מתהליך הדומה לקרבן.

ראיית הכתיבה כעבודה מושרשת בספרי עצמה:

הכהן - מה ת"ל? שיכול הואיל ונאמר כאן "וכתב" ונאמר להלן "וכתב" - מה "וכתב" הנאמר להלן כשר בכל אדם, אף "וכתב" הנאמר כאן כשר בכל אדם. ת"ל "הכהן". (ספרי)

דווקא הכהן כותב - משום שזה עבודה ככל העבודות בקרבן.

כאן ניכר ההבדל בין ראיית הטקס כ**בירור משפטי** (משפט ביום) לראייתו כ**תהליך קרבני** (קרבן ביום). השינוי בראייה האם הכהן הוא שופט או עובד מקדש - משנה את כל הבנת אופי הכתיבה. הכתיבה אינה רק עריכת מסמך, אלא רכיב בתוך "עבודה" במקדש הדורשת נוכחות של כהן ותזמון של קורבנות.

ו. דין לשמה

בגמרא (כ.) מובאת מחלוקת תנאים:

אין מגילתה כשירה להשקות בה סוטה אחרת. רבי אחי בר יאשיה אומר: מגילתה כשירה להשקות בה סוטה אחרת.

לדעת ת"ק, הכתיבה צריכה להיות לשמה - כלומר לשם אותה אישה ספציפית. ר' אחי בר יאשיה אינו מצריך זאת.

שיטות אלו מתאימות לשתי הגישות שהצגנו: הרואה פה מהלך של גט יבין שצריך שיהיה לשמה; המצריך רק קדושת פסוקים לא יצריך לשמה.

בתוספתא מביאים את המקור לדין:

מגילת סוטה שכתבה שלא לשמה פסולה, שנאמר "ועשה לה הכהן" - שיהיו כל מעשיה לשמה.

אבל בגמרא (ערובין יג:) נשמע שיש פה מח' אחרת - עד כמה הכתיבה היא חלק מהעשיה: "התם 'וכתב לה' כתיב - בעינן כתיבה לשמה. הכא 'ועשה לה' כתיב - בעינן עשיה לשמה. עשייה דידה - מחיקה היא." כלומר, ייתכן שהדין אינו על הכתיבה אלא על המחיה לשמה.

שיטת הרמב"ם - שילוב שני הכיוונים

שיטה מיוחדת במינה היא שיטתו של הרמב"ם:

ואחר כך מביא מגילה של עור טהור כמו ספר תורה, וכותב עליה בלשון הקדש בדיו שאין בו קלקנתוס לשמה של אישה כמו הגט, וכותב כל הדברים שהשביע אותה בהם אות באות ומלה במלה, וכותב את השם ככתבו.

הרמב"ם משלב בין שני הדינים: יש פה מימד של קדושה כמו של ספר תורה הקובע את צורת הכתיבה, אבל בכוונת הכתיבה היא צריכה להיות כמו כתיבת גט. ממילא מובן מדוע הרמב"ם פוסק שצריך לשמה - שכן לא מספיק פה הרובד של לשמה שיש בספר התורה, אלא מדובר גם על יחס שבין האישה ובעלה.

דרישת ה"לשמה" היא נקודת המפגש של ציר **האישי/אלוקי**. הפיכת הטקסט הקדוש למכשיר הפועל על אישה מסוימת דורשת קישור (לשמה). הרמב"ם בשיטתו מבטא את המורכבות: הוא משתמש בקדושת הספר כדי להגדיר את **איכות** הכתיבה (קדושה), ובדיני הגט כדי להגדיר את **ייחודיות** הכתיבה (אישי). זהו השילוב המדויק שבין המערכת האלוקית (הקדושה) לבין המערכת האישית (האישה הספציפית).

ז. מחיקה מתוך ספר תורה

בירושלמי נאמר שניתן למחוק את פרשת סוטה מספר תורה:

יכול בדיו ובסיקרא ובקומוס ובקלקנתוס? תלמוד לומר "ומחה" - אי "מחה", יכול במשקין או במי פירות? תלמוד לומר "וכתב" - הא כיצד? כתב שהוא יכול להימחות. ואיזו זו? שאין בו קלקנתוס. והתני: אם מחק מתוך הספר - כשר.

הירושלמי מבין שניתן להשתמש בספר תורה לפרשת סוטה, אם הוא כתוב באותו החומר. לפיכך רק הסוברים שספר תורה נכתב מחומר שיכול להימחק יוכלו להשתמש בספר תורה.

לעומת זאת הבבלי מבין שזה לא קשור בסוג החומר אלא בצורך בלשמה:

חוץ מפרשת סוטה בלבד. מאי בינייהו? - למחוק לה מן התורה איכא בינייהו. והני תנאי כי הני תנאי: דתניא - "אין מגילתה כשירה להשקות בה סוטה אחרת. רבי אחי בר יאשיה אומר: מגילתה כשירה."

הדיון כאן ממחיש את המתח בין **הבירור למופת**. הירושלמי מתמקד בבירור הפיזי של חומרי המחיקה - כדי שהמופת האלוקי יתרחש, הכלי חייב להיות מוכן למחיקה. לעומת זאת, הבבלי מדגיש את ציר **האישי/אלוקי** דרך דרישת ה"לשמה" - כדי ששם ה' יתחבר לבירור האישי של האישה הספציפית, המגילה חייבת להיכתב מתוך כוונה ייחודית, ולא כטקסט אלוקי כללי.

ח. גניזת המגילה - תחת טירו של היכל

בתוספתא נאמר שגונזים את המגילה מתחת לטירו של היכל אם לא משתמשים בה:

נמחקה המגילה ואמרה "טמאה אני" - המים נשפכין ואין בהן משום קדושה, ומגלתה נגנזת תחת טירו של היכל, ומנחתה מתפזרת.

ה"מנחת ביכורים" מסביר ששמים אותה שם משום שם המגילה יכולה להישחק. אולם ייתכן שיש פה משמעות עמוקה יותר: מדובר במגילה שכתוב בה שמו של ה' - ממילא היא הופכת לקודש קודשים. הכתובת ממנה הכהן היה מעתיק היתה מוצגת על לוח זהב בתוך ההיכל. אם כן ייתכן שמרוב קדושתה היא מקבלת גניזה בהיכל - כמו שקרבנות צריכים "עיבור צורה" בגלל קדושתם, כך גם המגילה.

הגניזה ממחישה את ציר **המופת/קרבן**. המגילה אינה נזרקת, אלא נגנזת כחפץ בעל קדושת **קרבן** שדורש "עיבור צורה". בכך שהיא נגנזת במקום המקדש, המערכת מכירה בכך שהמגילה הייתה "כלי מופת" אלוקי, וגם אם הנס לא יצא אל הפועל (כי האישה הודתה), הקדושה שדבקה בה מחייבת התייחסות המבדילה אותה מכל חפץ חולין.

ט. המחיה - שמו של ה' נמחה

גדול שלום שבין איש לאשתו, שהרי אמרה תורה: שמו של הקב"ה שנכתב בקדושה ימחה על המים. (חולין קמא).

לא הכתיבה חשובה - המחיה חשובה. מחיית השם היא הרגע שבו שתי המערכות - הבין-אישית והבין-אלוקית - נפגשות. הקב"ה "יורד" לתוך המים לסייע לשלום הבית. הוא מוחל על כבוד שמו למען הקשר שבין איש לאשתו.

הריקאנטי (במדבר פרק ה) מוסיף:

הכוונה שתסכים למה שהכהן עושה ומקבלת עליה הדין אם נטמאה, ועל כן ואמרה האשה אמן אמן. ומכאן תבין עונש במי שמזכה עצמו במה שאין בו ונשבע - כמה ענשו גדול. ומכאן רמז שאין החרם חל רק בהסכמת הנענש ובמעמדו.

כאן נפגשים כל הצירים: **האישי/אלוקי** מתבטא בנכונות האלוקית להימחות למען השלום האנושי. **העונש/בירור** מוכפף להסכמתה של האישה - הדין האלוקי פועל רק דרך המעבר האישי ("אמן"). **המופת/קרבת** מתממש בשיאו: המחיכה היא "קרבת" של שם השם למים, שהופך אותם למכשיר שבו המופת האלוקי בוחן את אמתה של האישה.

פרק ח': השקיית הסוטה

כל התהליך מתכנס לרגע אחד. האישה שותה. ה' מכריע.

וְהִשְׁקָה אֶת הָאִשָּׁה אֶת מִי הַמָּרִים הַמְּאָכְרִים וּבָאוּ בָּהּ הַמַּיִם הַמְּאָכְרִים לְמָרִים
וְהִשְׁקָה אֶת הַמַּיִם... אִם נִטְמָא - וְצִבְתָּהּ בְּטָנָה וְנִפְלָה יָרְכָה... וְאִם לֹא נִטְמָא -
וְנִקְתָּה וְנִזְרְעָה זֶרַע

כמו בהרבה שלבים אחרים בפרשת סוטה, גם בנקודת הסיום אנו מוצאים כפל לשון מתוחכם: פעמיים נאמר בתורה שהכהן משקה את האישה, כאשר בין שתי ההשקיות מפסיקה הקרבת המנחה. כפל זה אינו מקרי; הוא חושף את התנועה הסימולטנית של הטקס בין שני קטבים שונים.

א. שני פנים של המים - בירור מול ענישה

בפסוק הראשון, המים מוצגים כ"מי מרים המאררים" - רק הצד השלילי, רק הקללה. לא מוזכרת כלל אופציה אחרת שהמים יבואו לברכה. הכתר יונתן במפורש: "ויבואו בה המים הבודקים לקללה".

לאחר המנחה מופיעה ההשקיה השניה (פסוק כז), ושם יש כבר שתי אפשרויות: "ואם לא נטמאה האישה". המים כבר אינם רק כלי ענישה חד-ממדי; הם הופכים למצע של ברכה. המנחה, שחיברה את האישה אל המזבח ואל התהליך האלוקי, היא הנקודה שבה המים משנים את אופיים: מכלי משחית של **עונש** מוחלט, הם הופכים לכלי של **בירור** פתוח המאפשר תיקון.

ב. שני פנים של המים - בין-אישי ובין-אלוקי

הבדל זה משתקף גם במישור המערכתי של הטקס. הפסוק הראשון מנתק לחלוטין את הבעל מהזירה ומותיר את האישה לבדה מול המים המאררים. רק מפסוק כז ואילך אנו מוצאים מחדש את אזכרת הבעל - "ותמעול מעל באישה". הברכה הגדולה בסוף התהליך "ונזרעה זרע" שייכת כולה לעולם האישי, הזוגי, של הבעל והאישה.

המים, אם כן, נעים על ציר כפול: הם אינם רק כלי **בין-אלוקי** מטאפיזי שנועד לגלות חטא נסתר, אלא הם פועלים בתוך המרחב **הבין-אישי**. ברכת הילדים ושיקום הנישואין

המרחפים מעל ההשקיה השנייה מוכיחים שהטקס אינו מסתיים במשפט שמימי, אלא בתיקון הבית האנושי.

המתח היסודי הזה האם המים פועלים כנס אלוקי מובהק המברר את האמת, או שמא הם חלק ממערכת קורבנית ומשפטית אינו נשאר בגדר רעיון מופשט. הוא יורד אל השטח ומעצב את השאלות ההלכתיות המעשיות ביותר לגבי אופיים של המים, החל מהגדרת קדושתם ועד למידת השתייה הנדרשת מהאישה.

ג. מים קדושים

וְלָקַח הַכֹּהֵן מִיַּם קְדוֹשִׁים בְּכָלִי חֶכֶשׁ וּמִן הָעֶפֶר אֲשֶׁר יִהְיֶה בְּקִרְקַע הַמִּשְׁכָּן יִקַּח הַכֹּהֵן וַיִּתֵּן אֶל הַמֵּיִם.

מדוע צריך שהמים יהיו קדושים? שתי גישות בפרשנים מציגות את הקוטביות הזו:

גישה סמלית - רש"י:

שקדשו בכיור, לפי שנעשה מנחשת מראות הצובאות - ומה שנעשה מהן בטהרה, הוא בודק את הטומאה.

לפי רש"י, הקדושה כאן אינה מהות עצמית של המים, אלא סמליות היסטורית-אנושית: המראות של הנשים הצדקניות במצרים הן המראה המוסרית שבודקת את מי שחשודה בטומאה וביחסים הבין-אישיים.

גישה מהותית - הכלי יקר:

לפום ריהטא נראה לפרש ענין בדיקה זו כי בכל מקום שתמצא גדר ערוה שם אתה מוצא קדושה. והנה מים אלו שנתקדשו בכיור ובתוכם השם שנמחה - ודאי יש בהם קדושה יתירה.

לפי הכלי יקר, הקדושה כאן אינה סמל - היא כלי. המים נושאים את שמו של ה', ולכן הם ראויים לפסיקה האלוקית.

מחלוקת זו מהדהדת היטב בהלכה: האם ניתן להשתמש במים אם נטמאו? ה'ערוך השולחן' מסתפק בדבר, וספקו תלוי בדיוק בחקירתנו: אם המים פועלים כחלק ממערכת הקורבן, הרי שקדושתם פגיעה וטומאה פוסלת אותם ככל קורבן ומנחה; אך אם הם מהווים כלי-בירור ייחודי ונס אלוקי, הטומאה הצדדית אינה מקהה את כוחם.

בדומה לכך, הגמרא (סוטה כ.) דנה האם ניתן להשתמש בשארית המים להשקות סוטה אחרת – שאלה הנוגעת ישירות בדין "לשמה", המאפיין את עולם הקורבנות.

ד. מטרת השתייה

הגדרת מעשה השתייה עצמו משתנה אף היא בהתאם לצירים אלו:

- **גישה קרבנית:** האישה אינה רק נבדקת, אלא היא "אוכלת קורבן" באופן אקטיבי. השתייה מקבילה לאכילת קודשים על ידי הבעלים או הכהנים, שמשלימה את כפרת הקורבן.
- **גישה סמלית-בירורית:** השתייה היא דרך הטמעה טוטאלית של תוכן הכתב והשבועה. מחיקת שם ה' אל תוך גופה של האישה הופכת אותה למשכן חי שבו מתבררת האמת.

לפי שני הכיוונים ניתן להבין את שאלת הגמרא:

בעי רב אשי: נשפכו מהן ונשתירו מהן, מהו? תיקו.

אם מדובר בבירור ובהטמעה סמלית, על האישה לשתות את מלוא הכמות כדי שכל תוכן המגילה ייכנס אל קרבה. אך אם המים פועלים כקורבן, אין צורך במיצוי של כל טיפה; די בכך שנעשה מעשה השתייה העקרוני כדי להחיל את התוצאה. כאשר המים והשתייה הופכים מכלי משפטי אנושי לזירה שבה הקדושה האלוקית פועלת באופן אקטיבי, הדינמיקה בין בית הדין לאישה משתנה לחלוטין. המתח מגיע לשיאו ברגע שבו המערכת ההלכתית נתקלת בהתנגדות: מה קורה כאשר האישה מסרבת לשתות ברגע האחרון? האם ניתן לכפות עליה את הנס, או שהכפייה עצמה היא כבר תחילתו של העונש?

ה. "איני שותה" - כפייה ומטרתה

הגמרא (סוטה יט.) דנה במקרה שהאישה מסרבת לשתות:

ת"ר: "והשקה" - מה ת"ל? והלא כבר נאמר "והשקה"! שאם נמחקה מגילה ואומרת "איני שותה", מערערין אותה ומשקין אותה בעל כרחה - דברי ר' עקיבא. רבי יהודה אומר: כלבוס של ברזל מטילין לתוך פיה. רבי עקיבא אומר: כלום אנו צריכין אלא לבדוקה, והלא בדוקה ועומדת! אלא: עד שלא קרב הקומץ יכולה לחזור בה, משקרב הקומץ אינה יכולה לחזור בה.

מחלוקת התנאים הזו חושפת שתי תפיסות עומק:

- **לרבי עקיבא - המים כבירור ונס:** לאחר שהוקרב הקומץ, ה' כבר "נכנס" לתמונה והבירור האלוקי החל. אם האישה נרתעת כעת, אין זה סימן לאשמה אלא חרדה ובהלה אנושית מול פני הא-ל ("שאני אומר: מחמת פחד חזרה בה"). מכיוון שהיא "בדוקה ועומדת" בעיני שמייים, בית הדין מחויב להשלים את הבירור ומערער אותה כדי שתשתה.

- **לרבי יהודה - המים כענישה וקורבן:** רבי יהודה דורש אמצעי כפייה אלימים ("כלבוס של ברזל"). עבורו, הסירוב לשתות לאחר מחיקת השם הוא חטא חמור בפני עצמו - ביזוי קודשים ומחיקת שם ה' לשווא, מעשה שנגמר ושלא ניתן להשיבו. הכפייה כאן היא אקט של **ענישה** על פגיעה במערכת האלוקית.

שתי הסברות מסבירות גם את מחלוקת הראשונים בצורת הערעור:

הבנות אלו מעצבות את מחלוקת הפרשנים באשר לאופי הכפייה המעשית: ה'מלאכת שלמה' נוטה לקו הענישה ומסביר שמכים ומשברים את גופה, בעוד ה'תורה תמימה' מסביר שהערעור הוא מילולי - טענות קשות על כך שגרמה למחיקת שם ה'.

הרמב"ם פוסק כדרך שלישית:

מאיימין עליה שתשתה ואומרין לה: בתי, אם ברור לך הדבר שטהורה את - עמדי על ברייך ושתי ואל תפחדי. לפי שאין המים דומין אלא לסם יבש: יש שם מכה - מחלחל ויורד; אין שם מכה - אינו עושה כלום.

הרמב"ם הולך בעקבות ר' עקיבא: המים הם בדיקה, לא ענישה. לכן אם האישה טהורה, אין לה מה לפחד - וניתן להסביר לה זאת.

ישנה מחלוקת גם לגבי נמחקה שלא כדין (לפני הקטרת הקומץ). חכמים: אין משקים - שלא כדין עבדו הכהנים, אין לה לשלם על טעותם. ר' עקיבא: מוחקים גם במצב כזה, כי כנראה גם כאן היא חזרה מחמת פחד.

הירושלמי מטה את ר' עקיבא להבנה אחרת - שמשקים רק כאשר היא עצמה התחילה לשתות. הירושלמי מבין שחיוב המחיקה חל על האישה מרגע שהיא מתחילה לשתות, לא מרגע המחיקה עצמה.

בין אם השתייה הושגה מרצון ובין אם הושגה בכפייה, רגע האמת מגיע עם חלחול המים אל גופה של האישה. כאן, בשלב התוצאות, הוויכוח ניטש מחדש: האם התגובה הפיזית של הגוף היא ביטוי של חוק מוסרי נוקשה הפועל כעונש "מידה כנגד מידה", או שמא מדובר בתהליך הדרגתי של בירור פיזיולוגי ורוחני?

ו. תוצאות השתייה - מידה כנגד מידה

אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות ועיניה בולטות והיא מתמלאת גידין, והם אומרים: הוציאוה הוציאוה - שלא תטמא העזרה.

המדרש מסביר את הסימנים בצורה מידה כנגד מידה:

פניה מוריקות - היא כחלה לו עיניה; לפיכך עיניה בולטות. היא קלעה לו את שיערה; לפיכך כהן סותר את שיערה. היא הראתה לו באצבע; לפיכך ציפורניה נושרות. היא פשטה לו את יריכה; לפיכך יריכה נופלת. היא קיבלתו על כריסה; לפיכך בטנה צבה.

מחלוקת עמוקה על סדר הסימנים. הגמרא (סוטה כ.) מביאה:

אב"י: כי לייט לייט תחלה ירך והדר בטן - ומיא כי בדקי, כאורחייהו בדקי: בטן ברישא והדר ירך.

לאב"י, סדר הבדיקה של המים הוא טבעי - לא כסדר הקללה. המים בודקים מלמטה למעלה: בטן, ורק אחר כך ירך. הקללה מתארת סדר אחר - מוסר השכל, לא תיאור פיזיולוגי. **המים הם כלי בדיקה.**

הירושלמי (ר' אבין) חולק:

ר' אבין: הדעת מכרעת - ירך התחילה בעבירה תחילה, ואחר כך הבטן. לפיכך תלקה הירך תחילה ואחר כך הבטן.

לר' אבין, הסדר הנכון הוא ירך לפני בטן - כי ירך החלה בעבירה לפני הבטן. **המים עונשים** לפי הסדר ההיסטורי של המעשה.

הגמרא גם מביאה מחלוקת ר' שמעון וחכמים לגבי השפעה על שאר הגוף. לדעת ר' שמעון, הפסוק "ובאו בה" מלמד שהמים מחלחלים בכל האברים. לחכמים, הפעולה מוגבלת לבטן ולירך בלבד. הירושלמי מסביר:

מה מקיים ר' שמעון טעמא דרבנן - ובאו בה: מלמד שהן מתחלחלין בכל איבריה. מה מקיימין רבנן טעמא דר' שמעון - מנחת זכרון מזכרת עון: מלמד שכל עונות שיש לה נזכרין לה באותה שעה.

ז. שותה ושונה - האם שותה שנית?

ת"ר: "זאת תורת הקנאות" - מלמד, שהאשה שותה ושונה. ר' יהודה אומר: זאת - שאין האשה שותה ושונה. חכמים: אין האשה שותה ושונה, בין באיש אחד בין בשני אנשים.

הגמרא מבארת:

כי פליגי - באיש אחד ושני בועלין, ובשני אנשים ובעל אחד. ת"ק סבר: "תורת" - לרבוי כולה; "זאת" - למעוטי איש אחד ובעל אחד. ורבנן בתראי סברי: "זאת" - למעוטי כולה; "תורת" - לרבוי שני אנשים ושני בועלין.

רש"י (ד"ה ור' יהודה) מסביר שיטתו של ר' יהודה מצד מציאותי: "נראה הדבר שאדם קנתרן הוא ומתכוין להקניטה הילכך לא שנא מחשד ראשון ולא שנא מאחר."

ניתן לקשר מחלוקת זו למחלוקת ר' יהודה ורבנן בפרק הביזוי. שם ר' יהודה סובר שעלינו לבזות את הסוטה היפה למרות שייתכן והיא טהורה, לעומת רבנן. אם ר' יהודה מניח שמדובר בהליך רחב של ענישה, הרי שגם פה הוא מרחיב את המקרים בהם שותה.

לפי כיוון ה**בירור**, כל ספק חדש מצריך בדיקה חדשה. לפי כיוון ה**ענישה**, השתייה הראשונה כבר "סגרה" את העניין.

ח. זכות תולה - ר"ש מול חכמים

יש לה זכות, היתה תולה לה. יש זכות תולה שנה אחת, יש זכות תולה שתי שנים, יש זכות תולה שלש שנים. (משנה סוטה ג,ד)

ר' שמעון אומר: אין זכות תולה במים המרים. ואם אתה אומר הזכות תולה - מדהה אתה את המים בפני כל הנשים השותות, ומוציא אתה שם רע על הטהורות ששתו, שאומרים: טמאות הן, אלא שתלתה להן זכות.

לר' שמעון - אם המים הם כלי בדיקה, הזכות לא יכולה לעכב אותם. בדיקה שמתעכבת אינה בדיקה. לחכמים - יש כאן גם ענישה, ואת הענישה הזכות יכולה לדחות.

רבי אומר: הזכות תולה במים המאירים - ואינה יולדת ואינה משבחת, אלא מתנוונה והולכת. לסוף היא מתה באותה מיתה.

לדעת רבי, הזכות מדחה, לא מצילה. ובסוף מגיע אותו הסיום. הרמב"ם פוסק כדעת רבי. ויש מה שקצת תמוה אצל הרמב"ם: לאחר שקבע שהזכות תולה, הוא פוסק שהאישה מותרת לבעלה כל עוד לא נפלה ירכה ולא צבתה בטנה - מדוע הרמב"ם מתיר אישה שברור שחטאה? שאלה זו ראויה לדיון נפרד.

כיצד מגדיר הבבלי את ה"זכות" שתולה? "לעולם זכות תורה. ודקאמרת אינה מצווה ועושה! - נהי דפקודי לא מפקדא, באגרא דמקרין ומתניין בנייהו ונטרן להו לגברייהו עד דאתו מבי מדרשא, מי לא פלגאן בהדייהו?"

לגבי משך הזמן שהזכות תולה - נחלקו תנאים. אבא יוסי בן חנן: שלושה חודשים (כדי הכרת העובר). ר' אלעזר בן יצחק: תשעה חודשים (שנאמר "ונקתה ונזרעה זרע"). ר' ישמעאל: שנים עשר חודש. לכל התנאים מטרת ה"תלייה" היא עד שתיוודע האמת בדרך אחרת - הכרת ההריון. כלומר, הם מבינים שה"זכות" אינה מצילה אלא דוחה עד שהאמת תתברר.

ט. "ונזרעה זרע" - שכר, שחרור, או קדושה?

ר' שמעון:

אין נותנין לעבירה שכר. אלא לפי שהיתה אסורה לזרע לשעבר, יכול תהא כן לעתיד? ת"ל "ונזרעה זרע" - מותרת היא לזרע מעתה.

לר' שמעון, הבדיקה גילתה שהיא טהורה - ותוצאת הגילוי היא שהיא מותרת שוב. אין שכר, יש שחרור. ניתן לשאול: היא עדיין עברה על איסור ייחוד - האם יש לה שכר על כך? ר' שמעון כנראה סובר שלא, שכן לא "קיבלה מצווה".

ר' אליעזר אומר:

כדאי הוא הצער שינתן לה שכרה בנים. שאם היתה עקרה - נפקדת. ר' יהודה אומר: היתה יולדת כעורים תלד נאים, שחורים תלד לבנים, קצרים תלד ארוכים.

לר' אליעזר, כל הביזוי, כל הפחד, כל הייסורים שעברה האישה בתהליך - אף שהיא טהורה - מזכים אותה בשכר. השכר הוא בנין הבית. זהו הביטוי של הכיוון שלפיו כל מטרת הטקס היא לשקם את המשפחה.

ולקח טוב מוסיף כיוון שלישי:

ד"א ונזרעה זרע - לפי ששותה עפר המשכן, זוכה להזריע צדיק, כאברהם שנאמר: "ואנכי עפר ואפר". (לקח טוב)

האישה שתתה מהמים שבהם נמחה שם ה' - זוכה לזרע צדיק. המים שנשאו את שמו של ה' מקנים לה פוריות של קדושה. והתולדות יצחק מוסיף: "ועכשיו ששתתה שם ה' במים - הרי כאן שלשה שותפין." השתייה יצרה שותפות בין האישה, הבעל וה' - שותפות שמאפשרת הולדה.

י. מי שותה ומי אינו שותה

מת הבעל לפני השתייה

מתו בעליהן עד שלא שתו - בית שמאי אומרים: נוטלות כתובה ולא שותות. בית הלל אומרים: או שותות או לא נוטלות כתובתן.

אם מבינים שיש פה שאלה של בירור, הרי שצריך את השתייה - ואחרת היא לא תקבל את כתובתה, שמא מרדה בבעלה. אולם אם יש פה מימד של ענישה, אין קשר בין צורך השתייה וקבלת הכתובה. ב"ה מבין שהמטרה היא הבירור - ולכן בלי שתייה אין ודאות, ואין כתובה. ב"ש מבין שמת הבעל = סיום הדיון.

בעלה בבית האסורין

ואלו שב"ד מקנין להן: מי שנתחרש בעלה, או נשתטה, או שהיה חבוש בבית האסורין. לא להשקותה אמרו, אלא לפוסלה מכתובתה. ר' יוסי אומר: אף להשקותה - לכשיצא בעלה מבית האסורין ישקנה.

ר' יוסי מבין שגם כאשר הבעל בבית האסורין ניתן להשקות - הבעל ישקה כשיצא. שאלה זו מתקשרת לשאלה עד כמה צריך את הבעל בשביל להשקות את האישה. אם מבינים שיש פה שאלה של ענישה, מדובר פה על ענין שהוא בין איש ואשתו; אם יש פה שאלה בירורית, הבעל הוא סוג של "נידון" שנוכחותו חשובה.

יא. מתי שותה

ובכל זמן משקין את הסוטות. (רמב"ם)

הערוך השולחן מסייג: "בכל זמן - ר"ל כל השנה, אבל רק ביום. וכן הדבר פשוט שאין משקין בשבת ויו"ט, דהא צריך מחיקת מגילה והקרבת קרבן דא"א בשבת ויו"ט."

ניתן לשאול: האם ניתן לדחות שבת למטרת תיקון שלום הבית? ממש כמו שה' מוחל על מחיקת שמו לשם שלום הבית, ייתכן שיש כאן עניין המרשה לדחות שבת. אמנם, ייתכן שזה מחודש מדי - שכן גם יום הכיפורים אינו דוחה שבת לצורך סליחה.

פרק אחרון: כל הדרכים מובילות לאמת

לאחר שעברנו שלב אחר שלב - מהגעת הסוטה למקדש ועד שתיית המים - הגיע הזמן לעמוד ולהביט אחורה. בכל שלב ראינו כיצד שלוש החקירות חוזרות, מתחדדות, ומשפיעות על ההלכה למעשה.

א. בירור וענישה - שניהם אמת

בכל שלב ניתן לקרוא את הפרשה בשתי דרכים. בכתיבת הספר: ת"ק כותב שני צדדים - כי מטרת הכתב לשקף את הספק. ר' יהודה כותב רק את האלה - כי מטרתו לתאר את הענישה. בשבועה: הראשונה מציגה שני צדדים, השניה היא אלה בלבד. בעמידה: הבבלי רואה ניסיון להביא להודאה, הירושלמי רואה תחילת ביזוי. בתוצאות: אביי - המים בודקים לפי הסדר הטבעי; ר' אבין - המים עונשים לפי סדר המעשה. המסקנה אינה שאחד מהם טועה. המסקנה היא שהתורה בנתה תהליך שיכול לשמש גם כבירור וגם כענישה - בו-זמנית. שני הכיוונים מתקיימים זה לצד זה, כשני קולות בפרשה אחת.

ב. בין-אישי ובין-אלוקי - מדרגות, לא סתירה

פרשת הסוטה נפתחת בבעל: "ומעלה בו מעל". ובסיום התהליך הבעל כמעט נעלם, ועומדת האישה לבדה מול ה'.

שתי המערכות הללו אינן סותרות - הן מדרגות. הפגיעה הבין-אישית היא נקודת הפתיחה. ככל שמתקדמים, מתמקדת התורה יותר ויותר במישור הבין-אלוקי. גדול שלום שבין איש לאשתו, שהרי אמרה תורה: שמו של הקב"ה שנכתב בקדושה ימחה על המים.

שמו של ה' נמחה כדי לתקן את מערכת היחסים האנושית. גם העולם הבין-אלוקי "מוותר" כביכול, כדי שיתכן שלום אנושי.

ג. קרבן ומופת המקדש כזירת ההכרעה

המקדש בפרשת הסוטה משמש כ"בית דין עליון" - לא בית דין של בני אדם, אלא בית דין של ה'. כאשר הכלים האנושיים אינם מספיקים, מגיעה האישה לזירה שבה רק ה' יכול לדעת.

השימוש בכלי המקדש - הכהן, המנחה, העפר, המים - אינו הופך את הסוטה לקרבן. הם הכלים הנדרשים להפעיל את שיפוט ה'. הקדושה כאן אינה קדושת הקרבן - היא קדושת הנוכחות האלוהית שמכריעה.

ד. מה מלמד אותנו המתח?

מתח הוא לב הפרשה. מתח, כשמנהלים אותו נכון, אינו חולשה - הוא עומק. פרשת הסוטה עוסקת במציאות שבה בני אדם אינם יכולים לדעת את האמת. אין עדים. אין הוכחות. יש רק שני בני אדם, חשד, וכאב. במצב כזה, התורה לא בוחרת לומר "אין מה לעשות". היא גם לא בוחרת לענוש מתוך ספק באופן שרירותי. היא יוצרת תהליך - תהליך שמכבד את האישה מספיק כדי לאפשר לה להצהיר את האמת ולהינצל, ובזמנית מכבד את הבעל מספיק כדי לברר את הספק שאוכל אותו. ועל הכול - מזמין את ה' לזירה. לא כצופה אלא כשופט.

פרשת הסוטה - מסר סיכומי

פרשת הסוטה היא פרשה על אמת. ה' רצה שהאמת תתגלה - ולכן יצר מנגנון ייחודי. לא בית דין אנושי, לא ראיות חיצוניות - אלא מגע ישיר בין האדם לה'.

פרשת הסוטה היא פרשה על שלום. ה' מחל על כבוד שמו כדי שהשלום יתאפשר. שלום הבית עולה על כל שיקול אחר - כולל כבוד ה' עצמו.

ופרשת הסוטה היא פרשה על מורכבות. התורה לא פשטה את המציאות. שלוש החקירות שפתחנו בהן - בירור מול ענישה, בין-אישי מול בין-אלוקי, קרבן מול מופת - אינן שאלות שיש להן תשובה אחת. הפרשה עצמה מחזיקה בשתי ידיה, לא מרפה.

פרשת הסוטה היא דוגמה נדירה לכך שהתורה מסרבת לפשט את המציאות.